

בעזה"י

מדריך כגר

הגיור והגר באספקלריה תורנית
ודיני גיור וגרים

נלקט ונערך בעזרת החונן לאדם דעת
על ידי
יואל בלאאמו"ר אהרן זלל"ה שוורץ

©

כל הזכויות שמורות
הוצאת דבר ירושלים
(סריגת שוורץ) רחוב מלכי ישראל 1 ירושלים
טלפון 383955.

רשימת הספרים שיצאו לאור

בסיוע הקרן זכרון בנימין זאב שוורץ זצ"ל.

מילי דברכות.	בן תורה וישיבה.
אם על בנים.	בית אבא.
חמץ משהו.	פתח לדופקים בתשובה.
חולו של מועד.	באמונתו יחיה.
קול ה' על המים.	בנין עדי עד.
השמחה — ביהדות.	גוף ונשמה.
בת ישראל.	ימות עולם.
משנת יוצרים.	ציון בית חיינו — ארץ חמדה.
כבוד עצמי.	ציון בית חיינו — המקדש ומצוות הארץ.
גדולה מלאכה.	בן יכבד אב.
כשרות המזון — מדריך להלכות בשר וחלב	דרכה של תורה.
ימי הרחמים.	איש ורעהו.
ימי החנוכה.	עבודת הלב.
פעולת שכיר.	שבת המלכה.
אמירת שלום כהלכתה.	עם סגולה.
זריז ונישכר.	כשרות המזון — מדריך להלכות תולעים.
עין רואה.	אהבת ישראל.
	החזק במוסר.
	ממון כשר.
	סוכה כהלכתה.
	יגעת ומצאת.
	אדר ופורים.
	כשרות המזון — מדריך להלכות ערלה.
	אור לעמים.
	כיצד להמנע מאיסור אכילת שרצים.
	בינו שנות דור ודור.
	אבלות החורבן.
	קבלת תורה.
	פסיעות בשבילי החיים.
	הגדה של פסח — הלכתית.
	זכרון תרועה.
	ענף עץ אבות.
	הדר זקנים.
	חזון התשובה.
	גר חנוכה.
	השואה.
	הלכות שמיטת כספים.
	אור לעמים בגרמנית.

קונטרסים

התקופה ומשמעותה.	
מספר בני ישראל.	
גבורות גשמים.	
ביעור מעשרות.	
זכרון תרועה.	
ורחמיו על כל מעשיו.	
מאי חנוכה.	
מתנות כהונה מהבהמה.	
מצות השמיטה.	
מצוות העומר הנוהגות בזמן הזה.	
ט"ו בשבט.	

בתרגום אנגלי

בית אבא.	
ציון בית חיינו.	
בנין עדי עד.	
אור לעמים.	
אור לעמים בגרמנית.	

תוכן הענינים

8 — 7

בשער

30 — 9

כתיחה

מהות ישראל. מהות הגירות: א. קבלת מצוות. ב. התאחדות עם האומה הישראלית. הגר — מהותו. על המצווה לגייר גרים.

49 — 31

מבוא להלכות גרים

א. על בעיית נישואי תערובת וגיוור בן הזוג. דינים הקשורים לנישואי תערובת: 1. נכרית הנשואה לישראל 2. ישראל שנשא נכרית. 3. ילדי זוג נישואי תערובת. עניני אישות. עניני ירושה. הגיוור של בן הנולד מנכרית. אימוץ ילדי נכרים: בעיית הנישואין של ילד מאומץ. 2. בעיית אימוץ ילד נכרי על ידי גיוור — משום הכנסת גרים לאומה הישראלית שאינם מתגיירים מרצון. גיוור על ידי אב מאומץ. 3. מחאת הילד בגיוורו. 4. אימוץ על ידי משפחה שאינה שומרת תורה. עניני הלכה שונים בילד נכרי מאומץ ומגיירו. חיובין להוריו מאמציו. ילד הנולד מהשתלת ביצית של אשה נכרית המושתלת באשה יהודיה. בעיות בגירות שנעשתה שלא כהלכה. א. חסרון בקבלת המצוות. ב. חסרון בסמכות בית דין. ג. מילה שלא כהלכתה. ד. טבילה. נושאים הטעונים ליבון בגירות בגיוור אשה בהריון בעיית בגיוורו של קטן

104 — 51

קיצור הלכות גרים

54 — 50

פרק א. המצוות שנאמרו בגר

א. אהבת הגר. ב. איסור הונאת גר בדיבור והונאה בממון. ג. מצווה להשוות גר לישראל בכל דבר. ד. איסור הטיית דינו של הגר. ה. מצווה להושיב את הגר בנוה היפה שבארץ ישראל. כיצד יש לנהוג באדם שבא להתגייר. גוי שנדר להתגייר.

א. קבלת ודחיית הגר 1. דחיית הגר. 2. קירוב הגר. את מי ראוי לקבל יותר ואת מי יש לדחות מלקבלו 1. מאילו אומות מקבלים גרים: 2. יהודים שהמירו דתם. 3. גרים שנתגיירו שלא כהלכה. 4. גרים שאין כוונתם לשם שמים. ג. הנהגת הנכרי שבא להתגייר. 1. שמירת מצוות. 2. לימוד תורה. למי שעדיין לא נתגייר. 3. שמירת שבת. 4. תפילות וברכות ד. הנהגת ישראל עם נכרי שעומד להתגייר. ה. תשובה על מעשיו בהיותו נכרי. ו. דיני הגר שמל ועדיין לא טבל. 1. מגעו ביין. 2. להחיותו. 3. לחלל עליו שבת. 4. שמירת שבת. 5. קבורתו. 6. בנו מהישראלית. ז. אלו אנשים שאין מקבלים אותם כגרים. 1. אנשים בלי דעה. 2. אדם שימצא במקום שלא יוכל לקיים מצוות. 3. מתגייר שלא לשם שמים. 4. אסופי. ח. גירות לחומרא.

א. הגירות. ב. כללים במקום עשיית הגירות. 1. מקום שהמדינה אוסרת לגייר. 2. במקום שגדולי המקום עשו תקנה שלא יקבלו גרים. ג. דיני בית הדין 1. בית דין של דיינים כשרים. 2. גדר בית דין. 3. אלו הדברים מהגירות שצריך שיהיו בפני בית דין. ד. סדר פניית הגר לבית הדין ודחייתו בתחילה. 1. באלו דברים יש לבחון את הבא להתגייר. 2. הדברים שמודיעים לגר לפני שמגיירים אותו. ה. קבלת מצוות. 1. מהות הקבלה. 2. אופן הקבלה. 3. מה היא הקבלה. 4. זמן הקבלה. 5. קבלה על תנאי. ו. המילה 1. דיני המילה. 2. זמן המילה. 3. אופן המילה. 4. הברכה. 5. מילת נכרי שלא לשם גירות. ז. הטבילה. 1. הצורך שתהיה בבית דין. 2. ההכנה לטבילה. 3. הברכה. 4. קריאת שם. ח. קריאת שם הגר. 1. קריאת שם חדש. 2. השם. 3. זמן הקריאה. ט. מנהגים של אחר הגירות. 1. עידוד הגר. 2. עשיית סעודת הודיה. י. חזרה מגירות. 1. מי שנתגייר בשביל סיבה מסויימת והיא בטלה. 2. בית דין שגייר על תנאי. 3. גר שנתגייר ולאחר מכן חזר בו. יא. נאמנות על

גירות. 1. מי שבא ואמר גר אני. 2. הוחזק כנכרי ואמר שנתגייר. 3. אדם שהוחזק כיהודי. יב. גירות קטן. 1. גר קטן מגיירין אותו על דעת בית דין. 2. אימוץ ילד נכרי וגיוורו. 3. גירות אשה בהריון. 4. מחאת גר שנתגייר.

פרק ד' דינים שונים הנוהגים בגרים 81 — 02

א. קשר הגר אל קרוביו. 1. דין כיבוד אב ואם. 2. קשר אל קרוביו. 3. איסור יחוד. 4. אלו קרובות אסורות בנישואין לגר. 5. דיני ירושה. 6. דין עדות בקרובים. 7. בנים שהיו לו בנים בגיותו לענין קיום מצוות פרו ורבו. 8. אבלות על קרוביו. ב. מנהג הגר כפי איזה עדה ינהג. ג. עניני תפילה. 1. באיזה נוסח יתפלל הגר. 2. נוסח התפילה. 3. ברכת "שלא עשני גוי". ד. עניני אישות. 1. גר שנתגייר עם אשתו, או יהודי הנשוי לנכריה שנתגיירה. 2. נכרי שבעל אשת איש ונתגייר. 3. נישואין עם גיורת. [א. מעלת נישואין עם ישראל. ב. הבטיח לנכרית שאם תתגייר ישאנה]. 4. כתובת גרים. 5. ימי השמחה. ה. דינים בעניני ממונות. 1. נכרי שאבד אבידה ומצאה ישראל. 2. גר שגנב לפני שנתגייר. 3. נכרי שהלווה לישראל בריבית ונתגייר. 1. גר שנתגייר לגבי דין הכלים שלו. 1. דיני הגעלה. 2. דיני טבילת כלים. 2. תפקידי שררה לגר. ח. נאמנות הגר. ט. קבורת גר. 1. נתגייר כהלכה. 2. מל ולא טבל. 3. נתגייר גיור ריפורמי. י. קיום מצווה על ידי אחר.

פרק ה' מצוות אהבת הגר 103 — 04

הגר, בני הגר, טעם חיוב המצווה.

בשער

חיבור זה נתחבר במסגרת לימודים עם אנשים שעשו את הצעד הגדול בחיי האדם: עזבו את בית הוריהם ומולדתם ובאו לחסות בצל כנפי השכינה. מכיון שהורגש כי חסר ספר שבו יכונסו כל הדינים הקשורים לתקופה שלפני הגירות, תקופת הגירות ולאחריה, לכן חיברנו את חבורינו זה. אף שהרבה מעניני הגירות הם בעיקר ענינם של הדיינים אשר הם בקיאים בהלכות, מכל מקום, כתבנו גם אודות דברים אלו, משום שגם לגרים ולמסייעים להם תהיה מכך תועלת, לדעת אלו דברים נעשו עמם כהלכה ואלו דברים נעשו שלא כהוגן, וידעו לשאול לחכם מה דינם במקרים אלו.

בחיבור הזה, הוקדשו כמה פרקים לליבון בעיות אקטואליות, כדוגמת אימוץ ילדי נכרים וגיורם, גיורי בן זוג של נישואי תערובת, גירות בבתי-דין שיש פקפוק על כשרותם לגייר, וכן על אופן הגיור של בתי דין אלו כמו שמצוי בעונותינו הרבים, דבר הנחוץ לגרים לדעת כדי שיוכלו לתקן עיוותים שנעשו בגיורם. אמת, שצריך היה לנהל מערכה נרחבת של הסברה כדי למנוע כשלונות בגיורים הנעשים במקומות שונים בעולם על ידי אנשים שאינם בקיאים בהלכה, שאינם ראויים לגייר, ובאופן שאינו ראוי לגיור, ומסתבר שעליהם נתכוונו רבותינו באמרם (יבמות ק"ט ב'): "רעה אחר רעה תבוא למקבלי גרים", וכן מה שאמרו (נדה י"ג ב'):

מדריך לגר

"הגרים מעכבים את המשיח" – הכוונה לאלו הגרים שנתגירו שלא כראוי (ראה לקמן בפתיחה). אמנם אין חיבורנו ממלא תפקיד זה, ומטרתו היא להבהיר לגרים ולמלמדיהם את אשר צריכים לדעת. תפילתנו שהמעט שנכתב גם הוא יסייע בידי היכולים למנוע מכשלות רבות המצויים בעיני הגירות, כמו כן ימצא המעיין בחיבור מספר הערות חשובות הטעונות ליבון ביחס לגיור בדברים הנוגעים הלכה למעשה.

ויהי רצון מלפני אבינו שבשמים, שנזכה לאסוקי שמעתתא אליבא דהלכתא, ושחלילה לא תצא תקלה מתחת ידינו.

גל עיני ואביטה נפלאות מתורתך.

פתיחה

בתקופתנו, שחופש הפולחן הנהוג בעולם, מאפשר כמעט לכל אדם להחליט כרצונו כיצד ינהג בענייני אמונה ודת, עדים אנו להתרבות החיפושים אחר האמת. במיוחד לאחר פשיטת הרגל של דתות הכוזב. משום כך, אנו עומדים לפני ציבור רחב מבני אומות העולם אשר מתעניין ביהדות. מִבֵּין אותם מחפשים ישנם רבים אשר הגיעו למסקנה כי היהדות היא תורת האמת, ומתוכם יש אשר מקבלים על עצמם את שבעת המצוות שמצווים בהם בני נח, אולם הם מועטים ביותר, משום שתי סיבות: א. סיבה טכנית — אדם צריך חברה שבה יוכל לחיות את חייו על פי דרכו, וכיון שחסרים קהלות שקבלו על עצמם לשמור את דיני בני נח, על כך מבקשים הם להתאחד עם בני ישראל על ידי גירות. ב. אנשים אלה שחיפשו את האמת והגיעו להכרה כי היהודים הם שזכו לתורת ה', מבקשים לזכות לה בשלימות כיהודים גמורים. לפיכך עלינו לבאר את ענייני הגירות השונים, כדי שכל מי שהגיע למסקנה שהוא רוצה להתגייר, ידע מהו הצעד שהוא עומד לעשות, ויבין את מעמדו המיוחד כ"גר צדק".

כמו כן, יוכלו הדברים שנלקטו בחיבור להביא תועלת למדריכי הגרים להבין את חשיבות תפקידם, לסייע למי שרוצה להתגייר באמת — להביאו תחת כנפי השכינה. משום

מדריך לגר

כך עסקנו בחיבורנו בביאור עניני הגירות, הגר, וחיוכם של ישראל למנוע, או לקרב גרים.

כדי להבין את ענין הגירות בכללו, יש להתעמק במשמעות המיוחדת של עם ישראל. הכוזרי (מאמר א' אות צ"ה) כתב שאדם הראשון נברא בשלימות, כראוי ליצור כפיו של הקב"ה. אולם לאחר מכן, שלימות זו עברה בחלקה בלבד אל צאצאיו, יש שזכו לה ויש שלא זכו לה. עד שהגיע אברהם אבינו, שזכה להעביר סגולה זו ליצחק, ויצחק העבירה ליעקב, ואצל יעקב נשלמה העברה זו, עד שכל צאצאיו בטבעם יש להם מעלה זו. וזו לשונו:

"אותם בחר האלוקים לו לעם ולאומה מבין כל אומות העולם, והענין האלוקי חל בכל המונם עד שנעשו כולם ראויים לשמוע את הדיבור האלוקי, ומהם עברה סגולה זו אל נשיהם, כי גם מהן קמו נביאות, ואילו לפניהם לא חל הענין האלוקי כי אם על יחידים שאליהם עברה סגולה זו מאדם הראשון".

בהרחבה נוספת אשר מבהירה גם את משמעות הגירות נתבאר הענין על ידי הרמח"ל בספר "דרך ה'" (חלק ב' פרק ד')::

"מן העניינים העמוקים שבהנהגתו, יתברך שמו, הוא ענין ישראל ואומות העולם, שמצד טבע האנושי נראה היותם שווים באמת, ומצד ענייני התורה הם שונים שינוי גדול ונבדלים כמינים מתחלפים לגמרי. אדם הראשון קודם חטאו היה במצב עליון מאד

ממה שהוא האדם עתה... והנה בחטאו, ירד מאד ממדרגתו, ונכלל בו מן החושך והעכירות שיעור גדול... וכלל המין האנושי ירד ממדרגתו, ועמד במדרגה שפלה מאד, בלתי ראויה למעלה הנצחית שהתעתד לה בראשונה...

ואמנם, אף על פי כן לא חדל מהמצא בכלל מדרגת המין האנושי – מצד שורשו האמיתי – בחינה עליונה מן הבחינה שהיה המין הזה אז בזמן קלקולו, ולא נדחה אדם הראשון לגמרי, שלא יוכל לשוב אל המדרגה העליונה... והנה נתן האדון ברוך הוא לפני התולדות ההם שנמצא באותו הזמן, את הבחירה שיתחזקו וישתדלו להתעלות מן המדרגה השפלה ולשים עצמם במדרגה העליונה, והניח להם זמן לדבר. והנה ראתה החכמה העליונה, היות ראוי שזה ההשתדלות יתחלק לשרשי וענפיי. פירוש: שיהיה בתחילה זמן ההשתדלות לשרשים שבתולדות, ואחר כך לענפים שבהם, והיינו; כי המין האנושי כולו היה צריך עדיין שיקבע ענינו כראוי ויתוקן מן הקלקולים שנהיו בו, ולפי סדר ההדרגה, הנה היה ראוי שיקבעו בראשונה שרשיהם וראשיהם של תולדות האדם לעמוד במדרגה מתוקנת, ויעמדו בה הם וענפיהם כי הענפים יימשכו תמיד אחר השורש.

והנה, הוגבל הזמן להשתדלות השרשי, שמי שיזכה... ויכין את עצמו יקבע לשורש... וכן ישיג שינתן לו להוציא תולדותיו הראויים לו כולם

מדריך לגר

בבחינתו, פירוש: באותה המדרגה והמצב שכבר השיג הוא בשורשיותו, והיה הזמן הזה מאדם הראשון עד דור ההפלגה... ואז השגיה, יתברך שמו, על כל בני האדם וראה כל המדרגות שהיה ראוי שייקבעו בהם האנשים ההם כפי מעשיהם... ואמנם נמצא כולם, לפי המשפט העליון, ראויים להשאר במדרגה האנושית השפלה שהגיע לה אדם הראשון ותולדותיו מפני החטא... ואברהם לבדו נבחר במעשיו ונתעלה, ונקבע להיות אילן מעולה ויקר...

ואולם חסד גדול עשה הקב"ה עם כל האומות, שתלה דינם עוד עד זמן מתן תורה, והחזיר את התורה על כולם שיקבלוה, ואם היו מקבלים אותה, עדיין אפשר היה להם שיתעלו ממדרגתם השפלה, וכיוון שלא רצו, אז נגמר דינם לגמרי...

ואף זה נשאר לכל אחד ואחד מן הענפים בפרטיהם שיתגייר בעצמו ויכנס בבחירתו תחת אילנו של אברהם אבינו".

אמרו רבותינו (ילקוט"ש בא רצ"ז ק"צ): "ר' לוי פתח: "והייתם לי קדושים כי קדוש אני ה' ואבדיל אתכם מן העמים" — אם אמר: 'ואבדיל עמים מכם' לא היתה תקומה לאומות העולם, אלא **ואבדיל אתכם**, כזה שבורר היפה מתוך הרע וחוזר ובורר, אבל כשהוא בורר את הרע מתוך היפה שוב אינו בורר...".

בגמרא (גיטין נ"ז א') מבואר, שהקב"ה מבקש להכניס גרים

בישראל מכל בעלי הכוחות הגדולים שבאנושות, ואפילו מבני בניו של נבוכדנצר ביקש הקב"ה להכניס תחת כנפי השכינה, אלא שמלאכי השרת קטרגו עליו שהחריב את בית המקדש ורק בגלל זה נמנע הקב"ה ולא הביא גרים מבניו.

מהאמור למדנו, שמטרת הבדלות עם ישראל מיתר האומות היא גם כדי שיהיו נעלים, ואליהם יבואו ויתחברו הטובים שבאומות. ואמרו רבותינו (ירושלמי ברכות ב'): "בשעה שישראל עושין רצונו של מקום הוא מחזור בכל העולם ורואה איזה צדיק באומות העולם ומביאו ומדבקו בישראל".*

הגירות

הגירות יש בה שני ענינים מרכזיים: א. קבלת מצוות. ב.

(*) אברהם אבינו נקרא 'אב המון גויים' ככתוב (בראשית י"ז ד'): "אני הנה בריתי אתך והיית לאב המון גויים", המלבי"ם שם פירש: "בל תחשוב שעל ידי המילה יתרחקו בני אדם ממך, אחר שאתה נבדל באות בשר, ומי יקבל עליו להיות כמוך — לכרות ערלת בשרו, כי בהפך — תהיה אב ומורה ומנהיג להמון גויים רבים".

עוד נאמר (בראשית י"ב ג'): "ונברכו בך כל משפחות האדמה", ופירשו רבותינו בעלי התוס': "ונברכו בך" — כי יתערבו בך כל המשפחות, שהכל יתאוו להתחבר עמך. ונברכו — לשון המברך ענף באילן. וכן בחזקוני: "ונברכו לשון המברך המרכיב, כלומר, בך יתערבו משפחות שרי הארץ"....

המלבי"ם פירש מלשון ברכה אבל ברעיון דומה — "שעל ידך

התאחדות עם האומה הישראלית. על ידי ההתגיירות, זוכה המתגייר למציאות חדשה – "גר שנתגייר כקטן שנולד דמי" (יבמות מ"ז), והיא גם תוספת רוחנית במדרגת נשמתו.

יכירו כי יש א-ל עליון ויוודע להם שרשי האמונה ויתברכו מה". לפי דבריו הכוונה שהאומות ילמדו על ידו אמונה. [ואכן זרעו של אברהם אבינו – והם עם ישראל למדו את האומות הרבה. כמו כן צאצאי עשיו נתערבו בגויים וממנו הושפעו הנוצרים, ישמעאל שממנו הושפעו המוסלמים, ואף הם השפיעו לצמצום האלילות אם כי בצורה מעוותת ומוסלפת. מכל מקום, אומר הרמב"ם, שגם זה הביא לקירוב האמת במידת מה, וזה לשונו (מלכים פי"ד): "אבל מחשבות בורא העולם אין כח ביד האדם להשיגם כי לא דרכינו דרכיו ולא מחשבותינו מחשבותיו, וכל הדברים האלו של ישוע הנוצרי ושל זה הישמעאלי שעמד אחריו אינן אלא ליישר דרך למלך המשיח ולתקן העולם כולו לעבוד את ה' ביחד, שנאמר "כי אז אהפוך אל העמים שפה ברורה לקרוא כולם בשם ה', לעבדו שכס אחד" (צפניה ג' ט'). כיצד? כבר נתמלא העולם כולו מדברי המשיח ומדברי התורה ומדברי המצוות, ופשטו דברים אלו באיים רחוקים ובעמים רבים ערלי לב, והם נושאים ונותנים בדברים אלו ובמצוות התורה, אלה אומרים: מצוות אלו אמת היו וכבר בטלו בזמן הזה, ולא היו נוהגים לדורות, ואלו אומרים: דברים נסתרים יש בהן ואינן כפשוטן, וכבר בא משיח וגילה מסתריהם, וכשיבוא מלך המשיח באמת, ויצליח וירום וינשא, מיד הם כולם חוזרים, ויודעים ששקר נחלו אבותיהם, ושנביאיהם ואבותיהם הטעום".

יתר על כן, רבים מבאי עולם מגיעים אל הכרת האמת ומתגיירים ממש ונברכים בתוך ישראל וזה לשון "ונברכו" כמו הברכה באילן.

א. קבלת מצוות

"גר שקבל עליו כל דברי התורה חוץ מדבר

אחד אין מקבלין אותו"

(ילקו"ש קדושים רי"ז)

אמרו רבותינו (ספרי דברים ל"ג ב'):

"כשנגלה המקום ליתן תורה לישראל, לא על ישראל בלבד הוא נגלה, אלא על כל האומות. בתחילה הלך אצל בני עשו ואמר להם: מקבלים אתם את התורה? אמרו לו: מה כתוב בה? אמר להם: לא תרצח! אמרו לפניו: רבונו של עולם! כל עצמו של אותו אביהם רוצח הוא, שנאמר "והידיים ידי עשו", ועל כך הבטיחו אביו, שנאמר: "על חרבך תחיה"! הלך לו אצל עמון ומואב ואמר להם: מקבלים אתם את התורה? אמרו לו: מה כתוב בה? אמר להם: לא תנאף! אמרו לפניו: רבונו של עולם! כל עצמה של ערוה שלהם היא, שנאמר: "ותהרין שתי בנות לוט מאביהן"! הלך ומצא בני ישמעאל, אמר להם מקבלין אתם את התורה? אמרו לו: מה כתוב בה? אמר להם: לא תגנוב! אמרו לפניו: רבונו של עולם! כל עצמו של אביהם ליסטים היה, שנאמר "והוא יהיה פרא אדם"! לא היתה אומה באומות שלא הלך ודיבר ודפק על פתחה אם ירצו ויקבלו את התורה".

הנה יש להתבונן, מדוע אמר הקב"ה לכל אחד מהם רק את הדברים הקשים להם לקבל, ולמה לא אמר להם דברים אחרים? ונראה שעיקר קבלת התורה היא קבלת עול המצוות,

היינו לקבל ולקיים את המצוות בכל אופן ובכל עת גם כשקשה. למדנו שקבלת המצוות שהגר מקבל על עצמו צריכה להיות בשלימות ללא שיור, והיא קבלה נאמנה, הרבה יותר מאשר אדם המקבל אזרחות של מדינה או חברות באיזה אירגון. על ידי קבלת הגירות הופך הוא לאדם אחר.

ב. התאחדות עם האומה הישראלי

"זוה יקרא בשם יעקב – אלו גרי צדק"

(במד"ר ח').

"גר שנכנס לקהל ישראל"

(שו"ע יו"ד רס"ח א')

התורה ניתנה לישראל בלבד כמו שאומר הרמב"ם (מלכים פ"ח ה"ט): "משה רבינו לא הנחיל התורה והמצוות אלא לישראל, שנאמר: "מורשה קהלת יעקב", ולכל הרוצה להתגייר משאר האומות, שנאמר "ככם כגר".

הגר נהיה כאחד מעם ישראל לכן יש לו חלק בתורה, ומשום כך לא תתכן שום הפרדה בין היהדות לבין הלאום היהודי. לא יתכן שיהיו צרפתים, אנגלים אמריקאים וכו' בני דת משה, אלא רק יהודים מקיימי תורת משה. הלאום היהודי הוא שנושא את דגל התורה, ומשום כך הגר נהיה יהודי. זוהי תופעה יחידה במינה, שאדם בעל לאום מסויים, יוכל על ידי החלטה או כל פעולה אחרת לשנות את לאומיותו ולהיות בעל לאום אחר. ניתן לשנות אזרחות אך אי אפשר לשנות לאום, מלבד קבלת הלאום היהודי, ברגע שאדם מתגייר, הופכת זהותו לאחרת, הוא הופך ל"יהודי", לכן נחשב הגר

כזרעו של אברהם, ויכול לומר בתפילותיו "אלוקי אבותינו", כמו שכתב הרמב"ם בתשובותיו (סוף רמב"ם הוצאת "אל המקורות", דעות סי' ו'):

"ועקב הדבר, שאברהם אבינו הוא שלמד כל העם והשכילים והוריעם דת האמת וייחודו של הקב"ה ובעט בעבודה זרה והפר עבודתה והכניס רבים תחת כנפי השכינה ולמדם והורם וציוה בניו ובני ביתו אחריו לשמור את דרך ה', כמו שכתוב בתורה: כי ידעתיו למען אשר יצווה את בניו ואת ביתו אחריו ושמרו דרך ה' וגו', לפיכך כל מי שיתגייר עד סוף כל הדורות וכל המייחד שמו של הקב"ה כמו שהוא כתוב בתורה, תלמידיו של אברהם אבינו ע"ה ובני ביתו הם כולם, והוא החזיר אותם למוטב כשם שהחזיר את אנשי דורו בפיו ובלמוד, כך החזיר כל העתידים להתגייר בצואתו שציוה את בניו ואת בני ביתו אחריו, נמצא אברהם אבינו ע"ה הוא אב לזרעו הכשרים ההולכים בדרכיו ואב לתלמידיו וכל גר שיתגייר, לפיכך יש לך לומר "א-להינו ואלוקי אבותינו".

ואף שלכאורה משמע שהקשר הוא רק מכח השפעתו הרוחנית של אברהם אבינו, מכל מקום, יש בזה הסבר עמוק יותר, כמבואר על פי הקבלה, שהתוספת הרוחנית בנשמות הגרים היא תוצאה של קשר ממשי עם אברהם ושרה, כאמור (פסיקתא רבתי כ"ז): "כל גרים שמתגיירים בעולם, וכל ירא שמים שיש בעולם מן אותם שינקו חלבה של שרה, [כאשר הניקה בשעת המשתה שעשה אברהם בעת שנגמל יצחק]". יתר על כן אמרו המקובלים, שכל נשמות הגרים, הם תוצאה ממעשה האישות של אברהם ושרה, אשר מהם נוצרו נשמות לכל הגרים שיתגיירו.

הגירות היא מעשה התאחדות עם העם היהודי, כי קבלת תורה אפשרית רק כאשר היחיד הופך להיות חלק מהכלל כולו, כמו שאמרו רבותינו, שברגע שהיו ישראל מאוחדים בהכנתם לקבלת תורה ככתוב 'ויחן ישראל מול ההר ההוא' – בלשון יחיד, בניגוד לשאר מסעות שכתוב בהם ויחנו – אמר הקדוש ברוך הוא: "הגיע העת שאתן תורה לישראל". כמו כן, אמרו חז"ל: "כל ישראל ערבים זה לזה". כן למדנו שכל הפורש מהציבור היהודי הוא אינו יכול להיות יהודי שלם והוא נפגם ומאבד מעלתו עד כדי ביטולה, כאמור (ר"ה י"ז א'): "ושפירשו מדרכי ציבור... יורדין לגיהנום ונידונין בה לדורי דורות". בגמרא (תענית י"א א') נאמר על מי שפורש מהציבור בעת צרתם: "...בזמן שישראל שרויין בצער ופירש אחר מהן, באין שני מלאכי השרת שמלוין לו לאדם ומניחין לו ידיהן על ראשו, ואומרים: פלוני זה שפירש מן הציבור אל יראה בנחמת ציבור. תניא אידך בזמן שהציבור שרוי בצער אל יאמר אדם אלך לביתי ואוכל ואשתה ושלוש עליך נפשי, ואם עושה כן... אם יכופר העוון הזה עד תמותון...".

כתב הרמב"ם (הלכות תשובה פ"ג ה"ד והי"א): "ואלו הן שאין להם חלק לעולם הבא אלא נכרתים ואובדים ונידונין על גודל רשעתם וחטאתם לעולם ולעולמי עולמים... ופורשין מדרכי ציבור... הפורש מדרכי ציבור, אף על פי שלא עבר עבירות אלא נבדל מעדת ישראל ואינו עושה מצווה בכללן ולא נכנס בצרתן ולא מתענה בתעניתן אלא הולך בדרכו כאחד מגויי הארץ וכאילו אינו מהן, אין לו חלק בעולם הבא".

אם הדברים אמורים ביהודי מלידה, מכל שכן, שאין גר

יכול להיות יהודי אלא כשיכנס לתוך העדה ויהיה חלק מהם.

לפיכך כאשר בא אדם להתגייר בוחנים את כונתו תחילה ואומרים לו: "מה ראית להתגייר, ישראל בזמן הזה סחופים ודוויים ונרדפים? ואם אומר: יודע אני ואיני כדאי להדבק בהם, אז מקבלים אותו", — רק כשהוא מכיר את ערכם של ישראל ומתוך ענוה משיב: "יודע אני ואיני כדאי"... ורוצה להתחבר עמהם רק אז מקבלים אותו כגר. כמו כן רואים גם בגמרא (גיטין נ"ז א'), שאונקלוס כאשר רצה להתגייר שאל באוב את טיטוס דודו: "מה הוא להדבק בישראל" — הגירות היא התאחדות עם האומה היהודית ומבלי זה אין גירות, כי עם ישראל הם עם התורה*). דבר זה בא לידי ביטוי מרשים שאף הפסוק המלמד על יחוד ה' פותח במילים "שמע ישראל" — ה' א-להינו ה' אחד", משום שמאמיני היחוד ונושאי דברה הם ישראל. 'כל הנחלים הולכים אל הים' (קהלת א'), דרשו רבותינו: "כל הגרים אינן נכנסין אלא בישראל" (קה"ר א').

לאחר שהאדם הכיר באלוקי האמת, וקיבל עליו עול מצוות ובחר להדבק בישראל, הוא הופך לישות חדשה —

(*) בתפילה אנו מבקשים מהקב"ה, "שומר ישראל שמור שארית ישראל ואל יאבד ישראל האומרים "שמע ישראל", הכרת מעלת ישראל היא, ומשום כך אנו מבקשים בעבודה ואל יאבד ישראל, האומרים שמע ישראל, וזאת עוד בטרם שהכירו את "ה' אלוהינו". עוד אמרו רבותינו, אודות הדברים שבזכותם יצאו ישראל ממצרים ושלושה מהם: "שלא שינו שפתם, לא שינו מלבושם ולא שינו שמם, שבכך הוכיחו את הכרתם במעלת ישראל ושמירתם עליה — ובזכות זו נגאלו.

"גר", וכך אמרו רבותינו (יבמות כב, א): "גר שנתגייר כקטן שנולד דמי", ואין לו קשר לעברו ומשום כך אמרו בירושלמי (ביכורים פ"ג), ששלושה מוחליין להם כל עוונותיהם, ואחד מהם הוא "גר שנתגייר" — הגירות מביאה למחילת עוונות כיון שהוא עתה נחשב כאדם אחר ואין לו קשר עם העבר, לפיכך עוונותיו הקודמים אינם מפריעים לו להווה החדש¹.

¹ בספר "יהודי מיהו מהו" (עמ' 20—22) עמד המחבר על השינויים המהותיים המתחוללים בעת גירות הוא מצטט את דברי רבותינו, שכשעמדו ישראל בהר סיני פסקה זוהמתן ואף בעלי המומים נתרפאו וכל המשתתפים במעמד נעשו כתינוק בן יומו (שיר השירים רבה ח' ה') ולכן אמרו רבותינו על כופרים בנבואה ועל רשעים חורגים (ראה נדרים כ' א', זוהר ג' דף קנ"ז ז'): "בידוע שלא עמדו אבותיו על הר סיני".

וכך למד גם את ענין הגר שהופך לבריה חדשה, על פי דברי פילוסוף אחד שאמר: "אמונה שאינה מביאה לידי התגשמות והשתנות, אמונת שוא היא. המאמין הגדול ביותר, המקיים את אמונתו בפועל, בהתלהבות יתירה, אם חייו אינם משתנים על ידי כך מיסודם, אין זה אלא דמיון שווא בלבד, אין אמונתו אלא דמיון, אם אין היא משפיעה על כל מהותו".

ועל דרך זו מבאר את הגירות: מי שהגיע להכרת האמת ולהחלטה לשנות דרכו עקב כך — הוא הופך להיות לאיש אחר — וכעין האמור מצאנו גם בעליה בדרגה הרוחנית. על שאל נאמר (שמואל א' פרק י' פסוק ו'): "וצלחה עליך רוח ה' והתנבית עמם ונהפכת לאיש אחר" ומבאר הרמב"ם (הלכות יסודי התורה פרק ז' ה"א): "על הנביא בעת שתנוח עליו תתערב נפשו במעלת המלאכים הנקראים אישים ויהפך לאיש אחר..." גם על בעל התשובה נאמר (שערי תשובה שער ב' אות י'): "על השומע מוסר החכמים והמוכיחים ומקשיב ונכנע ויקבל בלבו דברי התוכחות, הנה האיש זה ברגע קטן יצא מאפילה לאור גדול, כי עת אשר יאזין ויסכית לבבו

הגר

"גר שנתגייר כקטן שנולד דמי"

(יבמות כ"ב א')

כבר נתבאר לעיל, כי הגירות היא התחדשות האישיות, וכן אמרו רבותינו (בראשית רבה ל"ט): "ואת הנפש אשר עשו" — "אלו הגרים שגיירו, ללמדך שכל מי שהוא מקרב את הנכרי ומגיירו כאילו בראו".

האדם בונה בעצמו את עולמו הרוחני. באיוב נאמר (י"א י"ב): "ועיר פרא אדם יולד". וביאר רש"י (קהלת ד', י"ד): "עיר פרא" — [היינו הכוחות הטבעיים של האדם הם דומים כעיר פרא] ומהם "האדם יולד" — האדם יוליד את עצמו — "שיהפך וישתנה לו ממה שהיה כעיר פרא וייעשה אדם". כל אחד ואחד מבאי עולם יכול להתגייר ולהפך לאדם אחר. מכל מקום, האנשים שמגיעים לגירות הם בדרך כלל בעלי נשמות מיוחדות. על הגר צדק הידוע "הגרף פוטצקי" [אברהם בן אברהם] שנשרף על קידוש השם בזמנו של הגר"א מווילנא, מסופר "שעוד בטרם נתגייר ועבר ליהדות, היה מתלהב בפרוס כל שבת ולבו בוער בקרבו כאש מבלי לדעת מדוע. מסתובב אנה ואנה מחוסר מנוחה, ושואג בקול בשפתו הפולנית:

יבין ושב ויקבל ביום שמעו דברי המוכיחים ויקיים עליו להיותו עושה ככל אשר יורו תופסי התורה מן ההוא ומעלה וכו' עלתה בידו התשובה ונהפך לאיש אחר".

והאריך בענין זה בהקדמת הספר "עלי שור" (חלק א'), עיין שם.

"צו – טה זא סובוטע?" (מה טיבה של שבת?) היתה זו הרגשה פנימית סמויה של נשמתו הגדולה*) ("מתנה טובה" עמ' ז').

הגר הנ"ל גם ביאר מניין באים הגרים: חז"ל למדונו, כי הקב"ה סיבב על בני כל האומות לקבל את התורה וכולם לא הסכימו מלבד עם ישראל, ואף שהאומות בכללותן לא רצו לקבל את התורה, בכל זאת היו בכל אומה ואומה אנשים יחידים שהיו רוצים לקבלה, ורק עקב סירוב הרוב נמנע מהם קבלת התורה. נשמות אלו יורדות בכל דור ודור ומתגיירות.

"החיד"א מעיר על לשון רבותינו: "גר שנתגייר כקטן שנולד דמי", [כמו כן לשונו של הרמב"ם על הגרים: "חוזרים להתגייר"]. היינו, שהגר חוזר למקורו היהודי שעמד בהר סיני. לא אמרו "גוי" "נכרי" או שאר ביטויים אלא – "גר": להורות כי זאת לפנים ממעמד הר סיני, כשקבלנו את התורה, שם נמצאה נפש הגר הזה. וכמו שאמרו ז"ל ד'נפשות הגרים עמדו במעמד הר סיני***), ונמצא שמאז נפש זו עמדה ונשארה במעמד הנפלא של הר סיני עד היום הזה, ושפיר אמרו "גר

(*) גם במדרש (תנחומא יתרו א') מצינו שאמר אדריאנוס על עקילס הגר: "עקילס בן אחותי עד שהוא במעי אמו היה ראוי להתגייר".

(*) בגמרא שבת (קמ"ו א') נאמר: "ישראל שעמדו על הר סיני פסקה זוהמתן, אומות העולם שלא עמדו על הר סיני לא פסקה זוהמתן. גרים מאי? אלא אף על גב דאינהו לא הוו (בסיני) מזלייהו הוה". עוד נאמר (שבועות ל"ט ב'): "כי את אשר ישנו פה, אין לי אלא אותן העומדים על הר סיני, דורות הבאים וגרים העתידים להתגייר מנין? תלמוד לומר זאת אשר איננו".

שנתגייר" ("מדבר קדמות" ערך גר). ועוד, כל הבא להתגייר, חזקה שכבר עזב את אמונתו הקודמת והחלטתו נחושה להתגייר, לכן אמרו: "גר שנתגייר" ("מקדם לעין", שם). כלומר, במחשבתו ובלבו הוא היה לגר עוד בטרם התגייר, זהו תהליך אמיתי של גר צדק ("יהודי מיהו ומהו" עמ' 58).

הבריאה נבראה כדי שתוכל להתעלות, לכן גם הנכרי יוכל להגיע למדרגות גבוהות יותר, וראה לעיל בענין גירות שהקב"ה מחפש, כביכול, לגייר.

מדרגות שונות יש במעלות הגר. הגר קרוי "גר צדק" (זוהר בראשית צ"ו). היינו, שמתוך הכרת אמת נתגייר***), ואכן גרים אמיתיים זוכים למדרגות גבוהות. "גר המתגייר ועוסק בתורה הרי הוא ככהן גדול" (במדב"ר י"ג). ויש גרים שעליהם אומר המדרש (ילקו"ש יתרו רס"ח), שהם במדרגה פחותה ויש בהם במדרגה שמשווים אותם לאברהם*).

(*) כמו שאמרו רז"ל על יתרו (תנחומא לך לך י"ז): "מי הוא זה שבא להתגייר והיה גר של אמת? זה יתרו!".

(*) ג' מידות יש בגרים. יש גר כנכרי לכל דבר, כיצד? היו לו נבלות וטרפות בתוך ביתו ואמר אלך ואתגייר ביניהם של אלו שאכילתן יפה ויש להם ימים טובים ושבתות, כפף את עצמו והלך ונתגייר, אמר להם הקב"ה לישראל: בני כשם שאהב זה אתכם, אף אתם אהבו אותו. יש גר משול כנבלה כיצד? הלך ונשא אשה מישראל, אמרו לו: אין אנו נותנים לך עד שתתגייר, אמר להם הקב"ה לישראל: בני כשם שבקש זה מכם מנוחה אף אתם תנו לו מנוחה, שנאמר: "וגר לא תונה". יש גר כאברהם אבינו, כיצד? הלך ופשפש את כל אומות העולם כיון שראה שהם מספרין בטובתן של ישראל,

על אף השינוי שנעשה במהותו של הגר והתחברותו לעם ישראל, מכל מקום נאמר בגמרא (סנהדרין צ"ד א'): "גיורא עד עשרה דרי לא תבזה ארמאי קמאי" (=גר עד עשרה דורות לא תבזה גוי בפניו). וכן מה שנאמר בילקו"ש (רות תר"א): "אל תאמין בגר עד כ"ד דורות שהוא תופס שאורו" — יש ב"גנים" של האדם שיורים מעברו. דבר זה אמור במיוחד במי שלא נתגייר בכל לבו כראוי, ועליו אמרו רבותינו (יבמות מ"ז ב'): "קשים גרים לישראל כספחת", ומבאר הרמב"ם איסורי ביאה (פי"ג ה' י"ח): "ומפני זה אמרו חכמים: קשין להם גרים לישראל כנגע צרעת, שרובן חוזרים בשביל דבר ומטעין את ישראל, וקשה הדבר לפרוש מהם אחר שנתגיירו. צא ולמד מה אירע במדבר במעשה העגל ובקברות התאווה, וכן רוב הנסיונות, האספסוף היו בהן תחילה*).

בגמרא (נדה י"ג ב') נאמר: "הגרים כו' מעכבין את המשיח" וביאר רש"י: "שאינן בקיאים במצוות ומביאין פורענות, ועוד שמא למדים ישראל ממעשיהן*).

אמר, אלך ואתגייר ואכנס תחת כנפי השכינה (מדרש).

(*) יש פירושים נוספים, ראה תוספות (יבמות שם, וקידושין ע"א א'), שאדרבה: "לפי שהגרים בקיאים במצוות ומדקדקין בהם, קשים הם לישראל כספחת, דמתוך כך הקב"ה מזכיר עוונותיהם של ישראל כשאין עושין רצונו, וכדאי גוונא מצינו גבי הצרפית (מלכים א' י"ז) שאמרה: 'מה לי ולך איש הא-להים באת אלי להזכיר את עוני' — שמתוך שהוא צדיק גמור היה נראה לה שמזכיר השם עוונה".

(*) ה"ערכ"ב שנוספו לישראל בצאתם ממצרים, הם שגרמו הרבה

קיים אמנם הבדל בין הגרים לבין עם ישראל כמו שאמרו רבותינו (קידושין ע' ב'): "כשהקב"ה משרה שכינתו, אין משרה אלא על משפחות מיוחסות שבישראל... מעלה יתירה יש בין ישראל לגרים, דאילו בישראל כתיב בהו: והייתם להם לא-להים והמה יהיו לי לעם, ואילו בגרים כתיב: 'מי הוא זה ערב את לבו לגשת אלי נאם ה', והייתם לי לעם ואנכי אהיה לכם לא-להים". ופירש רש"י גרים אין מקרבים אותם מן השמים אלא אם כן הן מקרבין עצמם תחילה להיות טובים". אך כל זה בתחילת דרכו, אבל לאחר מכן זוכה גם הגר למדרגות גבוהות. עובדיה שהיה גר צדק זכה לנבואה. ונאמר (ויק"ר א'): "ישוּבו יושבי בצילו — אלו הגרים שבאין וחסין בצלו של הקדוש ברוך הוא. יחיו דגן — נעשו עיקר בישראל". רות המואביה היתה לאִמָּה של מלכות וממנה יצאה כל מלכות בית דוד עד המשיח. עוד נאמר (במדבר ח'): "אשרי כל ירא ה' — אינו אומר 'אשרי ישראל', 'אשרי כהנים', 'אשרי לויים', אלא 'אשרי כל ירא ה' — אלו הגרים, כך, באים בני הגרים, מהם בעלי מקרא, מהם בעלי משנה, מהם בעלי משא ומתן, מהם חכמים ומהם נבונים, ויש להם זרע קיים לעולם".

תקלות לישראל, דבר זה מלמד על חסרונן של גיור המוני או גיור לא מבוקר, ואף שגם הערב־רב זכו לראות ניסים ונפלאות אשר שינו אותם, מכל מקום, במרוצת ההיסטוריה, הרבה קלקולים שבעם ישראל נגרמו על ידי נשמות ה"ערב־רב" ובמיוחד באחרית הימים לקראת התיקון והבירור הגדול, אומר הזוהר שראשי המנהיגים של הציבור בתקופה השלילית האחרונה לפני תיקון העולם בעקבתא דמשיחא הם נשמות ה"ערב־רב".

על המצווה לקרב גרים

מחד גיסא אמרו רבותינו: "אמר ר"א לא הגלה הקדוש ברוך הוא את ישראל לבין האומות אלא כדי שיתווספו עליהם גרים, שנאמר: "וזרעתיה לי בארץ", כלום אדם זורע סאה אלא להכניס כמה כורין" (פסחים פ"ז ב').

מאידך גיסא אמרו רבותינו: "רעה אחר רעה תבוא למקבלי גרים", (במי שאין כוונתו ראויה, כמבואר שם בתוספות) (יבמות ק"ט ב').

בזמן האחרון, נתפרסמו כמה וכמה פרסומים מוטעים על הגישה התורנית לענין הגיור, יש כאלה שקובעים בצורה שרירותית כאילו ישנה מחלוקת בין התנאים בענין זה. שיש תנאים שסוברים שראוי לקרב גרים ואפילו אם אין כוונתם כל כך לשמים, ואילו תנאים אחרים גורסים להיפך. אולם דברים אלו אין להם שחר, והכותבים פשוט לא התבוננו במקורות כראוי, ומשום כך הגיעו למסקנה שגויה. הסיבות לטעות זו הוא מה שנאמר בגמרא (שבת ל"א א'), אודות שלושה אנשים שבאו להתגייר ושמאי דחה אותם, ולעומת זאת הלל קבלם. אולם המתבונן יראה שאין זה שוני בגישה לענין הגירות, אלא כמו שביאר רש"י שם, שהלל סמך על חכמתו שיוכל לשכנעו להיות גר גמור, ושמאי חשש לכוונתם השלילית, אבל כולם מודים שגר הבא להתגייר בכוונה רצויה יש לקרבו, וגר שאין כוונתו רצויה יש לרחותו*).

לפיכך יש להגדיר את השקפת התורה בענין קבלת הגרים: אין ישראל מצווין לעשות נפשות על מנת לגיירם. ישראל מצווין ללמד את כל באי עולם להאמין בבורא עולם, ולקיים את שבעת המצוות שנצטוו בהם בני נח (ראה בספרנו "אור לעמים" במה שהארכנו בענין זה). אולם ישראל מהווים גם סמל ודוגמה במעשיהם לאישי הסגולה אשר נפשם מבקשת להתעלות ולהתקרב אל ה', שהם ילמדו מישראל ויתחברו עמהם, לכן נאמר בכל מקום בלשון רבותינו: "גר שבא" — היינו שבא מעצמו, או "גר הרוצה להתגייר" (ריש מסכת גרים) — הרצון צריך להתגייר להתעורר מעצמו.

על כן, כשבא אדם להתגייר בוחנים את כוונתו, ואם נמצאה כוונתו רצויה, מצווה לקרבו. כמו שאמרו רבותינו (ילקו"ש יתרו רמז רס"ח): "אני הוא שקרבתי יתרו ולא רחקתיו, ואף אתה, כשיבוא אדם אצלך להתגייר ואינו בא אלא לשם שמים, אף אתה קרבהו ואל תרחיקהו". עוד נאמר (תנחומא "לך לך", ו'): "חביב הגר שהכתיב הקב"ה כבודו על ידי הנביא. אמר הקדוש ברוך הוא: אני מחבב את הגרים... לא נימול אברהם אלא בן צ"ט שנה, ללמד שאם ביקש להתגייר לא יהא אומר: זקן אני והיאך אני מתגייר! ילמוד מאברהם שמל בן צ"ט". עוד נאמר (במדב"ר ח'): "הא למדנו שהגרים הם עיקר בישראל... הקדוש ברוך הוא אוהב את הגרים...

(*) ומה שיוחנן החשמונאי כפה את האדומים לגיור, לא היתה זו גירות רגילה של יהדות, אלא גירות של עבדות שכבשם ועשאם עבדים כנענים אשר הם חייבים בחלק מן המצוות וכמו שאמרו רבותינו על הורדוס האדומי שהיה עבד.

צריכים אנו להחזיק טובה לגר שהניח משפחתו ובית אביו והניח אומתו וכל אומות העולם, ובא לו אצלנו...".

גם בתחילה כאשר דוחין את הגר ואומרים לו את עונשן של העבירות, מודיעים לו במקביל גם שכרן של מצוות, ואומרים לו "שבעשיית מצוות אלו יזכה לחיי העולם הבא, ושאין שום צדיק גמור אלא בעל החכמה שעושה מצוות אלו ויודעם, ואומרים לו: הוי יודע שהעולם הבא אינו צפון אלא לצדיקים והם ישראל, וזה שתראה ישראל בצער בעולם הזה*). טובה היא צפונה להם. שאינם יכולים לקבל רוב טובה בעולם הזה כעובדי כוכבים, שמא ירום לבבם ויתעו ויפסידו שכר העולם הבא, ואין הקדוש ברוך הוא מביא עליהם רוב פורענות כדי שלא יאבדו, אבל כל העובדי כוכבים כלים והם עומדים. ומאריכין בדבר זה כדי לחבבן" (שו"ע יו"ד רס"ח ב'). וכן הרמב"ם (איסור"ב י"ד ב') כתב, "שאחר שנבדק ונמצא שכוונתו רצויה, אין מרבין עליו ואין מדקדקין עליו, שמא יגרום לטרדו ולהטותו מדרך טובה לדרך רעה, שבתחילה אין מושכין את האדם אלא בדברי רצון ורכים, וכן הוא אומר 'בחבלי אדם אמשכם' ואחרי כן בעבותות אהבה".

כל זה כאשר נבדק ונמצא בעל כוונה נכונה. שכך כתב בשו"ע (יו"ד רס"ח י"ב): "כשיבוא הגר להתגייר, בודקים אותו שמא בגלל ממון שיטול, או בשביל שררה שיזכה לה, או מפני

(*) בימינו בארצות הברית שיהודים מכובדים, נראה שצריך לומר למי שבא להתגייר, בסגנון אחר המתאים לבחון את כוונתם האמיתית להתגייר.

הפחד בא ליכנס לדת. ואם איש הוא בודקין אחריו שמא עיניו נתן באשה יהודית, ואם אשה היא בודקין אחריה שמא נתנה עיניה בבחורי ישראל. ואם לא נמצאת להם עילה, מודיעים להם כובד עול התורה, וטורח שיש בעשייתה על עמי הארצות, כדי שיפרשו. אם קבלו ולא פירשו וראו אותם שחזרו מאהבה מקבלים אותם".

וכן שם סע' ב' כתב: "כשבא להתגייר אומרים לו: "מה ראית שבאת להתגייר אי אתה יודע שישראל בזמן הזה דחופים וסחופים (פירוש אבודים) ומטורפים ויסורים באים עליהם, אם אמר יודע אני ואיני כדאי להתחבר עמהם מקבלין אותו מיד"*)".

חז"ל אמרו שישראל היו עבדים במצרים כעונש על מה שאברהם ריחק אנשים מלהכנס תחת כנפי השכינה — על ידי ששמע לקולו של מלך סדום שביקש "הנפש תן לי" והחזירם לו. [ניתכן גם שהתיקון לחטא זה, היה כשישראל יצאו ממצרים בניסים ונפלאות ועקב כך הושפעו מהם רבים, ו"ערב רב" עלה עמהם והם נבלעו בתוך עם ישראל, וזה הכניס אנשים נוספים תחת כנפי השכינה*]]. כמו כן אמרו רבותינו שכיון שדחו את

(*) פשר החלוקה הזו שבשולחן ערוך בין סע' ב' לבין סע' י"ב, נראה לבאר על פי מה שנכתב לעיל: הגירות היא הן קבלת עול מצוות — ועל כך מזהירין אותו מפני כובדן, והן חיוב להתאחד עם ישראל, ולכן מזהירין אותו גם על ענין זה. על מצבם הגרוע של ישראל בזמן הזה.

(*) אולם בחז"ל נראה שהדבר הזה היה בו מגרעת, כמו שנאמר בכמה

מדריך לגר

תמנע שרצתה להתקשר אל זרע אברהם ולא קבלוה, יצא ממנה עמלק שהיצר לישראל.

לעומת זאת נאמר על המגייר (תוספתא הוריות ב'): "כל המכניס בריה אחת תחת כנפי השכינה מעלין עליו כאילו יצרו ורקמו והביאו לעולם".

מבוא

כמה וכמה בעיות חמורות הקשורות לענייני גירות פרצו את גדר כרם-בית-ה', ונפרט כמה מהן:
א. נישואי תערובת בין יהודים לנכרים על סמך גירות.
ב. אימוץ ילדי נכרים על-ידי גירות.
ג. גיורים הנעשים שלא כדין, או בבית-דין שאינו כשר לגייר.

א. נישואי תערובת וגיור בן הזוג

איסור חמור ביותר הוא לשאת נכרית, או להנשא לנכרי. כתוב בתורה (דברים ז', ג'—ד'): "ולא תתחתן בם — בתך לא תתן לבנו ובתו לא תקח לבנך. כי יסיר את בנך מאחרי, ועבדו אלהים אחרים, וחרה אף ה' בכם והשמדך מהר".

אמרו רבותינו: "כל הבוהל ארמית קנאין פוגעין בו" — רשאים להרגו שלא בבית דין. "כל הבוהל ארמית ערלתו נמשכת" [היינו שהברית המיוחדת לישראל, שהמילה מסמלת אותה — מתבטלת], ולכן אברהם אבינו שיושב בשערי הגיהנום להוציא את כל בניו המולים, לא יוציאנו משם, כיון שנמשכת ערלתו ואברהם לא יכירנו כבנו.

כתב הרמב"ם (איסור"ב פי"ב הל' ו'—ח'): "...שהבוהל

נכרית, כאילו נתחתן לעבודת כוכבים, שנאמר 'ובעל בת אל נכר', ונקרא 'מחלל קדש ה''. עוון זה אע"פ שאין בו מיתת בית דין, אל יהיה קל בעיניך, אלא יש בו הפסד שאין בכל העריות כמותו — שהבן מן הערווה בנו הוא לכל דבר ובכלל ישראל נחשב אף על פי שהוא ממזר, והבן מן הנכרית אינו בנו... ודבר הזה גורם להדבק בעכו"ם, שהבדלנו הקב"ה מהם, ולשוב מאחרי ה' ולמעול בו".

תקנות רבות תקנו רבותינו כדי ליצור מחיצה בין ישראל לאומות ולמנוע נישואין עמהם. כמו, איסור סתם יינם אפילו שלא ניסך לעבודה זרה, בישולי נכרים ועוד.

הנביא מלאכי (פרק ב' פסוקים י"א — י"ב) מתריע על נישואי תערובת: "בגדה יהודה ותועבה נעשתה בישראל ובירושלים, כי חלל יהודה קדש ה' אשר אהב ובעל בת אל נכר, יכרת ה' לאיש אשר יעשנה ער וענה מאהלי יעקב ומגיש מנחה לה' צבאות". עוד שם (פסוק ט"ו) "ולא אחד עשה ושאר רוח לו, ומה האחד מבקש זרע א-להים, ונשמרתם ברוחכם ובאשת נעורך אל יבגוד". פירש המלבי"ם: "ומה האחד — רוצה לומר: ומה מורה האחד והאחדות הזה שצריך להיות בין בני הזוג? משיב, שהוא מבקש זרע אלהים, שעל ידי האחדות שביניהם בבשר וברוח, על ידי זה הזרע שיוולד יהיה זרע א-להים, ולא זרע כלאים שעטנו כזרע הבהמה שאין שומרים היחס והאחדות, רק כזרע אדם הראשון שהוליד בדמותו בצלמו בצלם א-להים".

בתקופה שלאחר הקמת המדינה, באו לארץ ישראל יהודים נשואים לנכריות, הנשים המשיכו ללכת לכנסיות ואף

דרשו שיבנו עבורם כנסיה מיוחדת, והיו מביאות מסיונרים שינצרו את בעליהן, ובכל זאת היו כאלה שדרשו לגיירם.

לעומת זאת כאשר חזרו היהודים מבבל בראשית בית שני, והיו ביניהם כאלו שהיו נשואים עם נכריות, לא חיפשו דרך לגייר אותם, וחייבום לגרשן עם בניהן, כיון שגרות כזו היא פגומה, וכך כתוב (עזרא ט' – סוף הספר):

”וככלות אלה נגשו אלי השרים לאמר: לא נבדלו העם ישראל והכהנים והלויים מעמי הארצות כתועבותיהם לכנעני, החתי, הפריזי, היבוסי, העמוני, המואבי, המצרי והאמורי. כי נשאו מבנותיהם להם ולבניהם, והתערבו זרע הקדש בעמי הארצות, ויד השרים והסגנים היתה במעל הזה ראשונה. וכשמעי את הדבר הזה קרעתי את בגדי ומעילי, ואמרטה משער ראשי וזקני ואשבה משומם... ואמרה: א-להי בִשְׁתִּי ונכלמתי להרים א-לֹוה פני אליך, כי עונותינו רבו למעלה ראש ואשמתנו גדלה עד לשמים... ועתה מה נאמר א-להינו אחרי זאת כי עזבנו מצותיך, אשר צוית ביד עבדיך הנביאים לאמר: הארץ אשר אתם באים לרשתה, ארץ נדה היא בנדת עמי הארצות, בתועבותיהם אשר מלאוה מפה אל פה בטומאתם. ועתה בנותיכם אל תתנו לבניהם ובנותיהם אל תשאו לבניכם, ולא תדרשו שלומם וטובתם עד עולם, למען תחזקו ואכלתם את טוב הארץ והורשתם לבניכם עד עולם. ואחרי כל הבא עלינו במעשינו הרעים ובאשמתנו הגדולה... הנשוב להפר מצותיך ולהתחתן בעמי התועבות האלה, הלא תנאף בנו עד כלה לאין

שארית ופליטה... וכהתפלל עזרא וכהתודותו בכה ומתנפל לפני בית הא-להים, נקבצו אליו מישראל קהל רב מאד אנשים ונשים וילדים כי בכו העם הרבה בכה. ויען שכניה בן יחיאל מבני עילם ויאמר לעזרא: אנחנו מעלנו בא-להינו ונשב נשים נכריות מעמי הארץ ועתה יש מקוה לישראל על זאת?! ועתה נכרות ברית לא-להינו להוציא כל נשים והנולד מהם... ויש מהם נשים וישימו בנים".

[מלבי"ם: וישימו בנים — לא אמר וילדו, כי ולד נכרית כמותה] — והכל קיבלו עליהם והוציאו את הנשים והבנים.

עזרא לא ניסה לגייר את הנכריות ובניהן, כיון שגירות צריכה להיות מתוך הכרה ולא מתוך מטרה צדדית.

אמנם בספר "ציץ אליעזר" (ח"ה סי' ט"ו) ביאר, שהסיבה שעזרא לא ניסה לגייר אותן, כיון שפשה הנגע בציבור ומשום כך לא רצה לטפל בשום גיור כדי שלא תגרם פרצה, שאם יגייר מהן יאמרו שיש היתר והדבר יגרום בעקיפין פרצה להתיר נישואי תערובת על ידי גירות מזויפת. מסיבה זו אכן היה צריך בזמנינו להלחם נגד כל גיור של נישואי תערובת, אולם למעשה לא נהגו כן, כיון שאין בידינו כח להעמיד את הדת על תילה, ולכן כדי להציל את בן הזוג היהודי "שלא ילך החבל אחר הדלי" (וכמו שכתב בספר "נהר מצרים" הלכות גרים) מגיירים אותה על סמך הצהרתה שמקבלת עליה את כל דיני ישראל ואף אם לא ישאנה בעלה, ואף שאנו יודעים שאין זו כוונתה האמיתית, בכל זאת אנו מעלימים עין, כיון שאין בידינו להעמיד את הדת על תילה.

מצב זה יוצר בעיות רבות, היות והגרות באופן כזה מועיל רק כאשר אנו יודעים שבן הזוג רוצה לקיים את המצוות, אבל בדרך כלל כשבן הזוג היהודי נשא נכרי הרי הוא פרוץ בעבירות, ולא מסתבר שבן הזוג שיתגייר ישמור יותר מבן זוג היהודי, והרי זה כאילו אנו עדים שאינו מקבל מצוות (ראה "אגרות משה" יו"ד ח"א סי' קנ"ז וק"ס), [מכל מקום יש מקילים גם בזה וסוברים שסוף סוף אפילו אם לא ישמור תורה ומצוות מחמת שרואה שגם בן הזוג לא שומר, הרי זה כגר שנתגייר בין הנכרים (שבת ס"ח). שנחשב לגר, אף שאינו יודע מדיני שבת (עיין "אגרות משה" יו"ד ח"א סי' ק"ס)]. אולם כל זה כאשר מאמין הגר בתורה ובגירות, כמו שכתב ה"חזון איש" (נדה סי' קי"ט סק"ב):

"ונראה, דענין גירות אינו אלא למאמין ביסודו שציוה ה' את ישראל חוקים ומשפטים על ידי משה נביאו, והבדילם מן העמים, ומסר להם כי יכולים לקבל גרים מכל העמים על ידי מילה וטבילה וקבלת מצוות, והנה בזה נכנס לתורת ישראל לכל דורותיו עד העולם. אבל אם אינו מאמין בכל זה, אף שמקבל עליו להתנהג על פי חוקי התורה מפני שהנהגה הזאת מטיבה או מצלת אותו מן ההיזק, אין זו קבלת גירות."

לפיכך גירות של בני זוג נכריים היא בעייה חמורה, כיון שפעמים רבות חסרה להם האמונה ביסוד הזה.

בנוסף להאמור ישנה בעייה נוספת — שגם את הבנים והבנות של האשה הנכרית צריך לגייר, והרי בעיות אלו דומות לבעיות המתעוררות אצל משפחות המאמצות ילדים גויים [ראה לקמן סע' ב'], משום שצריך לומר לילדים כשיגדלו שהם

יכולים למחות על גירותם, וכן לענין נישואי בנות אלו עם כהנים, וחששות לקלקול בדיני יבום וחליצה, שיחשבו שהילדים נולדו לאחר הגירות ויתירו יבמה לשוק. [וראה בשו"ת אחיעזר" (ח"ג סי' כ"ו וסי' כ"ח), וב"ציץ אליעזר" (ח"ה, סי' ט"ו), ו"דברי חיים" (אבהע"ז ח"ב), ו"בית יצחק" (חיו"ד ח"ב סי' ק'), ו"אגרות משה" (יו"ד ח"א סי' קסב)].

דינים הקשורים לנישואי תערובת ושאר ענינים (מלוקטים מספר "חוקת הגר" ועוד ספרים).

1. נכרית הנשואה לישראל [והוא הדין נכרי הנשוי לישראלית], אסור לקוברם בקברי ישראל אפילו במקום המיוחד למאבד עצמו לדעת, היינו שאפילו על ידי מחיצה אסור ("משפטי עוזיאל", חאו"ח סי' ו', ושו"ת "שאלת משה" יו"ד ח"א ס' ק"ס).

אם נתגיירה האשה על ידי ליברלים [רפורמים וקונסרבטיבים], יש לקבורה בשורה מיוחדת הרחק שמונה אמות מקברי ישראל. [ואם בעלה היהודי רוצה להקבר שם על ידה, אנו לא מוחים בידו ("אגרות משה" יו"ד ח"א ס' ק"ס)].

2. ישראל שנשא נכרית ופירש מדרכי ציבור ותורת ישראל, קוברים אותו בקברי ישראל רחוק משאר מתים (שו"ת "ציץ אליעזר", ח"י סי' מ"א). אבל ישראלית הנשואה לנכרי יש סוברים שקוברים אותה בקברי ישראל, כיון שלגביה אין דין של קנאין פוגעין בה, ואין דינה כדין מנודה ("קול מבשר", ח"א סי' ס"א). ויש סוברים שדינה כדין מנודה שאין קורעין ולא

חולצין ולא מספידין אותה, אבל עושין כבוד לאבלים, עומדים בשורה ומנחמים ("משפטי עזיאל" ח"א"ח סי' ו').

3. ילדים שנולדו מנישואין של יהודי ונכרית, אף שגיירו את הבנים אין דין קרובים לילדים אלה ואינם מתאבלים ואינם קורעים על מות אביהם היהודי, כיון שאינם נחשבים כבניו, אולם יש מקום לחייבם אבלות יום אחד מדין אבלות על רבו, כיון שהכניסם למצוות.

עניני אישות

1. כשאחד מבני הזוג מתגייר, צריך לעשות קידושין חדשים ולברך ברכות אירוסין ונישואין. [אולם כשיש ספק על הגירות אם נעשה בלב שלם יש חשש לברכה לבטלה, ומסיבה זו במקרים של עגינות, יש שלא מתחשבים בגירות כשיש הוכחה שלא קיבל עליו מצוות אלא הכל היה מעשה רמאות, ומבטלים את הנישואין, ראה שו"ת יד רא"ם (חיו"ד סי' י' י"א)].

2. לאחר הגירות צריכים לפרוש שלשת חדשי הבחנה, כדי שבמקרה ותכנס להריון נדע ממתי החל ההריון, כדי להבחין אם נולד לפני הגירות או לאחריה.

3. יש סוברים שהבן הנולד מהאם הנכריה לפני שנתגיירה אין לקרוא אותו וליחסו על שם אביו היהודי, משום שעלול לשכוח שהוא גר, וכן יכול לבוא לידי מכשול, במקרה שהאב היהודי ימות מבלי בנים נוספים שיולדו אחר הגירות, ולא ידעו שהאשה צריכה חליצה מאחיו. [כאשר יהודי הנשוי

מדריך לגר

לנכרית נתן שם בבית כנסת לבתו שנולדה מהנכרית, גערו בו, וביישו אותו על כך].

ילדים שנולדו מנכריה, נראה שאין מקיימים בהם מצוות "פריה ורביה" אף שגיורם, וצריך להוליד עוד בן ובת כשהוא יהודי.

עניני ירושה

בן שנולד מהנכרית, אף שגיירו אותו, אינו נחשב כבנו של אביו לגבי ירושה, ואם האב רוצה שבנו זה יירשנו, עליו להקנות לו את רכושו ויזכה בו מדין קנין ולא מדין ירושה.

מעניני הגיור של בן הנולד מנכרית

1. אם מלו את הבן כיהודי, ולא מלו אותו בפני בית דין במטרת גירות, כשבאים לגיירו הדבר תלוי במחלוקת, שלפי הגרמ"פ באגרות משה יצטרכו להטיף לו דם ברית, ולפי "הר צבי" לא.

כשיגדל צריכים לומר לילד שיכול למחות על יהדותו כמו כל גר שנתגייר בקטנותו.

2. האב היהודי אינו נחשב כאביו של הילד הנולד מאם נכריה. ודנו הפוסקים האם יכול להביאו לבית דין על מנת לגיירו, והכריעו הפוסקים שכיון שהוא אביו הטבעי, והוא מגדלו, הרי הגירות נחשבת טובה לבן ויכול גם אב כזה לגיירו.

ב. אימוץ ילדי נכרים

אימוץ ילדים היא בעייה לא קלה משום כמה וכמה ענינים הלכתיים, ומהם:

א. **נישואי הבן המאומץ**: בדרך כלל ילדים מאומצים הם "אסופים" כיון שאין ידוע מי ההורים ולילד זה יש דין של "ספק ממזר" שהוא אסור בבית ישראל. משום כך יש מעדיפים לאמץ בן נכרי ולגיירו כי עליו אין שאלה של "אסופי", אולם יש בזה בעיות אחרות של גר קטן שנתגייר על פי בית דין (ראה "אגרות משה" יו"ד ח"א סי' קס"ד).

ב. **אימוץ ילד נכרי**: בעיית אימוץ ילד נכרי כוללת בתוכה בעיות מיוחדות כגון: 1. האם ראוי להכניס לבית ישראל גרים שאינם מתגיירים מעצמם? ודעת הגר"מ פיינשטיין (אגרות משה יו"ד ח"א סי' קס"ב) שאין לנו להכניס גרים בבית ישראל כשהם אינם באים מעצמם להתגייר אלא שמגיירים אותם על פי בית דין.

2. **גירות של אב מאמץ**: אין מגיירים גוי קטן, אלא כשאביו או אמו מביאים אותו להתגייר, ויש אומרים שגם כשהקטן בא מעצמו להתגייר [היינו שיש לו כבר דעת לבקש גירות] מגיירים אותו. אולם אב מאמץ שאינו אביו, ישנה שאלה כיצד יכול המאמץ להביאו לבית דין לגיירו, ואולם כבר נהגו לפסוק שיכול, שכיון שהוא מאמצו, הרי זה נחשב כטובת הקטן, וכאילו אביו או אמו מגיירים אותו. [יתכן פתרון נוסף והוא, לקנות את הילד כעבד ולעשותו לעבד כנעני ולאחר מכן לשחררו, אולם היות והממשלות אינן מאפשרות עבדות, אם כן יש בזה מניעה משום "דינא דמלכותא", [משום

כך גם אין אפשרות לממזר לקנות שפחה כנענית ולשאתה לאשה ולשחרר את הבנים] (מגדולי ההוראה בירושלים). וקיימת עוד מניעה שהנותנים לאימוץ אולי לא יסכימו למסור אותו לעבדות, אמנם אפשר להסביר להם כי הענין הוא בעיקרו פורמלי, ובפועל הקונים יאמצו אותו כבן, מכל מקום לא נהגו בעצה זו כלל, אלא המאמץ מגיירו וסומכים על הסברא שגם גירות של הורים מאמצים נחשבת כזכות לקטן].

3. קטן שנתגייר יכול למחות כשיגריל: וכיון שיש חשש שמא כשידע שהוא רשאי למחות ולהיות נכרי הוא אכן יעשה כך, [וגם היו עובדות שהורים אמצו ילדים נכרים וכאשר גדלו הילדים מחו בגירות], לכן לפני שהילדים מגיעים לגיל בגרות שהוא י"ב לבת וי"ג לבן, צריך להודיעם שהם בנים מאומצים כגויים ואז אם לא מחו שוב אינם יכולים למחות, ואף שהרבה הורים רוצים למנוע מהילד שידע שהוא אינו בנם. [גם מסיבות אחרות צריך להודיע לילד מאומץ שהוא בן מאומץ, משום דין ייחוד שאין היתר להתייחד עם ילד מאומץ ושלא כמו עם בן טבעי].

4. משפחה שאינה שומרת תורה ומצוות המאמצת ילד נכרי על ידי גיור, דבר זה יש בו פקפוק גדול אם הגירות הזו חלה, שהרי אם הילד לא יגדל במשפחה שומרת תורה ומצוות, הרי אין זו זכות לו להתגייר ולהיות עבריין כל ימיו, ואם כן הרי אין תוקף לגירות, היות וכל כח הגירות הוא משום שזכות לקטן להיות יהודי, וכל זה כשהוא יהיה שומר תורה ומצוות, ולא כשלא ישמור מצוות. [אמנם יש מי שסובר, שגם להיות יהודי אף שנכשל בשוגג מכל מקום זה עדיף מלהיות

נכרי, אולם אין סומכים על סברא זו לגייר ילד שלא ישמור תורה ומצוות].

כמה עניני הלכה בילד נכרי מאומץ

1. כשהוריו מאמציו מתו, חייב הילד בכבודם כמו רבו כיון שהכניסוהו ליהדות, ומתאבל יום אחד כמו על רבו מובהק.
2. חייב בכבוד הוריו מדין הכרת הטוב ולא מדין כיבוד אב ואם.

3. כשמגיירים קטן נותנים לו את השם רק לאחר הטבילה [ואין צריך שיהיה בזמן הקריאה בתורה], אולם אם מתביישים בזה שעדיין אין לילד שם, אפשר לתת שם לילד כבר אחר המילה (א).

כשנותנים שם אחר הטבילה מברכים אותו: "א-להינו ואלוקי אבותינו קיים את הילד הזה לישראל ויקרא שמו בישראל פלוני בן פלוני — המאמץ". וצריך לדלג מ"ישמח האב" עד "צוה אותו אלוקים", ויאמר: "הודו לה' כי טוב כי לעולם חסדו, פלוני הקטן גדול יהיה ויכנס לתורה ולחופה

(א) ונראה שגם לבת אפשר ליתן שם לפני הטבילה, ואף שרגילים לשנות את שם המתגייר לשם אחר, נראה שבאופן זה שנתנו לה את השם על מנת לגיירה אין צריך לשנות את השם לאחר הטבילה, כשם שלא משנים את שם הילד הניתן לאחר המילה לפני הטבילה, ואף שיש לומר שהילד הנימול כבר נכנס לברית, מכל מקום הרי עדיין הוא אינו יהודי.

ולמעשים טובים". וכשנותנים לו שם מיד אחר המילה לפני הטבילה, אומרים במקום "ויקרא שמו בישראל": "ויקרא שמו... וזה הקטן גדול יהיה ויכנס לטבילה, לקדושת ישראל, ולתורה ולחופה ולמעשים טובים".

יש סוברים שאין לקרוא בן מאומץ על שם אביו, כיון שיכול לצאת מזה תקלה שיחשבו שהוא בנו ויפטרו את אשת המאמץ מיבום במקרה וימות בלא בנים, וכן לענין ירושה (ראה שו"ת חת"ס אבהע"ז ח"ב סי' מ"א ושו"ת "משנה הלכות" ח"ג סי' כ"ו).

4. כשגדל הבן המאומץ ונהיה בר מצוה אין מברכים בעת הבר מצווה את ברכת "ברוך שפטרני מעונשו של זה" (שו"ת "משנה הלכות" ח"ג סי' כ"ו).

דיני גיור של בן מאומץ הוא כדין קטן שמתגייר על פי בית דין, ראה לקמן בקיצור הלכות.

ילד הנולד מהשתלת ביצית מאשה נכרית

בימינו שמשתילים ביצית של אשה אחת ברחם אשה אחרת, במקרה והשתילו ביצית מאשה נכריה ברחם אשה יהודיה, האם הילד הזה צריך גיור או שהוא נחשב כיהודי על ידי שנולד מהאם היהודית? מסתבר שיש לנהוג לחומרא: גם לגיירו כמו נכרי, וגם לנהוג בו כאילו היה בנה של האם לגבי קרובי שאר האם, ולענין איסור יחוד יתכן שאפשר להקל וצ"ע בזה.

בעיות בגירות שלא כהלכה

היות והגר צריך לקבל עליו עול מצוות כהלכה, ובפני בית דין כשר, וכן המילה והטבילה צריכים שיהיו כראוי, לכן אם לא נעשה אפילו דבר אחד כראוי, הרי זה מונע ממנו להיות גר, ונמנה כאן מספר בעיות בעניני הגירות.

א. חסרון בקבלת המצוות

החזון איש (נדה סי' קי"ט הובא לעיל בתחילת המבוא): כותב (ראה לשונו שם), שכל ענין קבלת המצוות אינו מועיל אלא למי שמאמין ביסודו – שציווה ה' לישראל חוקים ומסר להם שאפשר לגייר על ידי מילה וטבילה, אך קבלת מצוות בלא אמונה זו אלא שחושב שהתנהגותו תביא לו תועלת אין זו קבלת מצוות. והרי בתי הדין של הריפורמים לא מבארים לבאים להתגייר ענין זה, ואם כן אין זה קבלת מצוות. [אמנם על עצם החסרון בקבלת המצוות משום שחושב לנהוג ביהדותו כמו הרפורמים, אם מחמת טעות עושה כך משום שחושב שקיום כל המצוות אינו אלא חומרא ואינו חיוב גמור, יש לומר שדינו כמו גר שנתגייר בין האומות והיא תופסת. כמו כן, אם קיבל על עצמו לשמור את כל המצוות אבל חושב בלבו לעבור עליהם לתיאבון אולי אין זה חסרון בקבלת מצוות, ראה שו"ת "אחיעזר" (ח"ג סי' כ"ו אות ד'). ובשו"ת "בית יצחק" סובר שהמתגירים אצל הרפורמים כיון שיש לנו אומדנא שאין הם מתכוונים לשמור מצוות אין קבלתם נחשבת לקבלת מצוות, וכן פסק באגרות משה יו"ד ח"א (סי' ק"ס)].

ב. בית דין

בית דין של גירות צריך להיות בית דין בעל סמכות, היינו סמוכים איש מפי איש עד משה רבנו, ובימינו שאין לנו בית דין כזה, מכל מקום בית דין יכול לגייר מכח שעושה שליחותם של בתי הדין הקודמים שהיו מוסמכים לכך, לפיכך, אין בית דין של אנשים שאינם שומרי מצוות נחשב לבית דין כלל שהרי אינו נחשב כשלוחם של הקדמונים, והגירות בבית דין כזה איננה נחשבת כלל לגירות. אולם יש להסתפק בבית דין קונסרבטיבי אשר לפעמים חבריו הם בעצמם שומרי תורה ומצוות האם גיור בבית דין כזה תקף, משום שהרי חוגים אלו נפסלו על ידי שלומי אמוני ישראל.

ג. מילה

המילה צריכה להיות על פי בית דין, וכל שיש חסרון בבית דין כאמור לעיל, הרי המילה לא נעשתה בבית דין.

מלבד הבעיה הקשורה בכשרות בית הדין כאמור, ישנה בעיה נוספת באם המוהל הוא יהודי שאינו שומר תורה, כגון שהוא מחלל שבת בפרהסיא אין המילה כשרה. כמו כן מוהל שהוא כופר בתורה, מילתו פסולה כמחלל שבת.

ד. טבילה

הטבילה צריכה להיות בנוכחות בית דין, וכל שאין בית דין כשר בעת הטבילה, היא אינה מועילה. בגירות נשים ישנה בעיה נוספת, כיון שהקונסרבטיבים עושים זאת על פי נשים, ולרוב הפוסקים נחשב כאילו נעשה שלא על פי בית דין.

נושאים הטעונים ליבון בגירות

א. גיור אשה מעוברת וולדה

הדגמ"ר יו"ד סובר, שאשה בהריון שמתגיירת, יתכן וצריכים בית הדין לדעת שהיא בהריון, כיון שהם מגיירים גם את העובר. לפי יסוד זה יש לדון בכמה ענינים: 1. מאיזה שלב בהריון בית הדין צריכים לגייר את העובר, שהרי רבותינו אמרו, שעד מ' יום ליצירת הולד הוא נחשב כמים בלבד, ואם כן כיצד אפשר לגייר עובר כזה? 2. כאשר אשה נשואה מתגיירת, האם היא צריכה לחשוש שמא היא בהריון. יתר על כן, כפי שידוע, אין האשה קולטת הריון מיד ויש הפרש זמן עד שהביצית מופרית, אם כן האם יש חיוב להפריש אשה המתגיירת מבעלה משך זמן, כדי שנהיה בטוחים שלא נתגיירה בטרם הופרתה ביצתה, שאם לא הופרתה הביצית נראה לכאורה שלא תועיל גירות האשה לגירות וולדה?

ענין נוסף הטעון ליבון — בענין גירות אשה מעוברת, הוא דינו של הוולד: בגמרא נתבאר, שאשה מעוברת שנתגיירה, אין בתה צריכה טבילה נוספת לאחר שתוולד, ויש בזה שני ביאורים: א. אם אנו פוסקים ש"עובר ירך אמו", הרי העובר הוא כחלק מן האם ומשום כך הוא לא דבר בפני עצמו וגירות האם מועילה לו. ב. אם אנו פוסקים ש"עובר לאו ירך אמו" הטבילה שהאם עושה לעצמה מועילה לבת כאילו גם היא טבלה.

והנה יש לדון מה דין הבן או הבת שיוולדו לדעה שעובר לאו ירך אמו, הרמב"ן מחלק ואומר, שאם נולדה בת היא

גיורת לגמרי, אולם אם יוולד בן, הוא נהיה גר רק לאחר שימול, כיון שגר צריך מילה וטבילה. ואחרים סוברים שאין חילוק, כיון שהוא נתגייר בעודו עובר, אין המילה מעכבת בו לגירות והרי הוא כמו הבת, וכן שהוא כגר שנכרת אבר המילה שלו. והנה בגמרא נאמר שוולד גיורת שנולד בקדושה אף שהורתו היתה שלא בקדושה הוא נחשב קרוב לאמו ולקרובי אמו כמו אחיו מאמו, ואינו כגר שאינו קרוב לקרוביו מזמן היותו נכרי, וראה בשו"ת "הר צבי" (יו"ד סי' רכ"ג – רכ"ד) מה שדן אם לדעת הרמב"ן הוא גר רק לאחר הלידה והמילה, או שהוא כבר גר במעי אמו אלא שצריך גם מילה להשלמת הגירות ומכל מקום היא מועילה למפרע, והביא שנחלקו בזה.

עוד צריך ליבון לפי מה שנתבאר שטבילת האם מועילה לעובר, האם הטבילה מועילה גם לעובר שאינו מעצמה, כגון עובר או ביצית שהושתלו ברחמה, ואם יש הבדל בין השתלת עובר או השתלת ביצית לענין זה.

ואם נאמר שדין אמהות נקבע על ידי לידה ולא על ידי הריון [כמו שיש אומרים שיוסף היה ברחמה של לאה, ודינה ברחמה של רחל ומלאך החליפם (ראה מדבר קדמות להחיד"א)], מדוע לא נאמר שגם דין יהדות נקבע על ידי הלידה, ובגמרא נאמר שהטבילה מועילה לעובר אם כן משמע שרק מכח הטבילה הוא נחשב גר ולא מכח יהדותה של האם, ויש לכאורה הבדל לענין נישואין לכהן, שאם היא יהודיה היא מותרת לכהן ואם היא גיורת אסורה. ובשו"ע שפסק שגרים שנולדו בקדושה יש להם שאר-אם, לכאורה נראה שהוא פסק

שעובר ירך אמו, ולכן יהיו לו לגבי האם גם דיני ירושה. ולמאן דאמר עובר ירך אמו צריך עיון אם גם ביצית שהושתלה ברחם אשה הופכת להיות חלק ממנה, וגם וולד כזה לא יצטרך גיורת חדשה.

וראה ערוה"ש (סימן רס"ח) שכתב, שלדעת התוספות והרמב"ם נקבעה ההלכה שעובר ירך אמו ואין צריך להודיע לבית דין שהאשה בהריון, מכל מקום עדין יש לדון אם במקרה שעדיין לא נקלט ההריון וטבלה, ולאחר מכן נקלט, אם גירות האם מועילה לוולד וכמו שנתבאר לעיל.

ב. בעיית גר קטן

גר קטן מגיירים אותו על דעת בית דין, כשאביו או אמו הביאוהו להתגייר. וזה פשוט שאף אם ההורים נתגיירו לפני הילד אף שכבר אין קשר ביניהם מצד ההלכה, בכל זאת יכולים להביאו להתגייר, ולא שמענו שבמקרה וגרים מתגיירים עם בניהם ובנותיהם — שיצטרכו להקפיד לגייר את בניהם תחילה, ולפי זה לכאורה גם במקרה שהאב יהודי ואם נכרית, והאב רוצה לגייר את ילדיה, יכול לגיירם, אף שמבחינת ההלכה אין לו קשר של הורים.

כמו כן יש לומר שגם הורים מאמצים, יכולים לגייר ילד נכרי מאומץ, כיון שזה טובתו, (וראה אגרות משה יו"ד ח"א סי' קסב).

גר קטן שבא להתגייר מעצמו כגון שהיה יתום, בית דין נזקקים לו, כפי הרבה דעות בראשונים. והנה יש לחקור כפי

מה נידון זמן גדלותו של ילד זה, אם נידון כפי דין בן נח [שלהרבה שיטות הוא נחשב כגדול בהיותו בר דעת אף שלפי דיני בן ישראל הוא עדיין נחשב קטן כיון שלא הגיע לכלל סימנים או שנים], ומסתבר, שיש להתחשב בכללים של דיני בן ישראל, כיון שאחר הגירות הוא יהפך להיות יהודי, לכן יש ללכת לפי דיני ישראל. ולגבי גר קטן שנתגייר שדינו שיכול למחות בגירות כשיגדל יש לדון לפי זה איזה כלל הוא נחשב כקטן וכגדול לגבי זמן המחאה? והנה יש לומר, שכדי שיחשב ישראל ולא יוכל לחזור מהגירות צריך שינהג כיהודי בהיותו גדול לפי דיני ישראל, אולם אם מיחה בגירות לפני היותו גדול בדיני ישראל, אלא שהיה גדול בדיני נכרי, הרי מחאתו נחשבת כמחאה כיון שעל ידי כן הוא יצא מכלל ישראל וחוזר להיות כבן נח, ובספר "חמדת ישראל" (קונטרס "נר מצווה" עמ' 106) הביא את דעת תוספות רי"ד האומר שמחאה בגירות נמדדת לפי גדלות בדיני בן נח ואף שהוא עדיין קטן בדיני ישראל. אמנם אחרים סוברים שכל שהקטן מחה ונשאר במחאתו, היינו שלא חזר בו וגדל כך מתוך מחאה נחשב כאילו מיחה מיד בגדלותו (וראה ערוה"ש סי' רס"ח). כמו כן, יש מבארים שכל זמן שהגר הקטן אף שהגדיל לא נהג איזה מנהג יהדות יכול למחות. ולפי דברי הגר"מ פיינשטיין כל שלא הודיעוהו שהוא גר קטן, ונודע לו באיזה זמן שיהיה ומחה מיד — מחאתו מחאה, לפי זה אפשר לומר שכל שנודע לו בגדלותו כישראל שהוא גר שנתגייר על פי בית דין ומיד מחה מחאתו מחאה.

יש להעיר, לפעמים הקטנים ברצונם למחות על דברים מסויימים, מאיימים על הוריהם מאמציהם שיחזרו לגיותם,

שלכאורה אם עשו זאת בשעה שהם היו כבר בני דעת אולי יש לחוש שזה נחשב כמחאה, [אולם מחאה הבאה מתוך כעס בלבד יש לומר שהוא דבר הידוע שאין כונתו לכך], מכל מקום נראה שיש להזהיר את הילדים שימנעו מכך כדי שלא יכנסו בספק ביטול הגירות. הדרך הנכונה היא לספר להם את העובדה שהם גרים שיכולים למחות, מיד בעת שהגיעו לגדלות לפי כללי דיני ישראל ולשאול את הסכמתם או את מחאתם, ומסתבר שאם חונכו כל הזמן ביהדות הם ירצו להשאר ביהדותם, וכיון שהסכימו באותה עת, שוב לא יוכלו למחות לאחר מכך, מה שאין כן אם יודע להם זאת בהיותם גדולים בשנים הרבה, יתכן ויצרם יגבר וימחו.

קיצור הלכות גרים

פרק א'

המצוות שנאמרו בגרים

א. אהבת הגר

נצטוונו לאהוב את הגר, בנוסף למה שנצטוונו לאהוב כל אחד מישראל, מצווה זו כוללת חיוב לקבל גרים ולגייסם [ומשום כך אנו מברכים "אשר קדשנו במצוותיו וציוונו למול את הגרים"] (הר"י פערלא עשין פ"ב לפי התשב"ץ והר"י אברגילוני).

וכיון שלא נאמר באהבת הגר "עמיתך", לכן אפילו אם הוא בגדר — שמצד אהבת ישראל פטורים מלאהוב אותו משום שהוא עבריין, מכל מקום בגר חייבים באהבתו, וחייב להמנע מצערם, ואם נמנע מהצלתם בגלל שהוא גר עבר בעשה זו.

בגדר גר לענין מצווה זו, או לענין איסורי הונאה ובמצוות האחרות הנוהגות בגר שיבוארו לקמן, נסתפק בספר מנ"ח (מ' ס"ד ותל"א) אם הולכים לפי דיני גר ליוחסין שהוא עד עשרה דורות, או עד שתהיה אמו מישראל, ומכל שכן אם היה אביו מישראל שנסתלק ממנו שם גר, או שנשתקע שם גירות ממנו. או שגדר גר לדינים האמורים אינו אלא בדור ראשון שאז הוא שפל בפני עצמו.

ב. איסור הונאת גר בדיבור והונאה בממון

והם שתי מצוות (חינוך מצ' מ"ג ומ"ד). אסור להונות גר או ללחצו שנאמר: "וגר לא תונה ולא תלחצנו". בשלושים וששה מקומות, ויש אומרים בארבעים וששה מקומות הזהירה תורה על הונאת הגר מפני שסורו רע ועלול לחזור לסורו (ב"מ נ"ט ב') (סורו — הוא שָׁרו שורשו, או שָׁאורו — יצרו), [ואפילו לא לבזות גוי בפניו עד עשרה דורות] (חינוך מ' תל"א). "ולא תאמר בגרי הצדק שנתגיירו לשם שמים קירב הקב"ה, אלא אפילו אותן שנתגיירו שלא לשם שמים תבע הקב"ה עלבונם" (דב"ר ח') — כשם שתבע מבית שאול על שפגעו בגבעונים.

ג. מצווה להשוות גר לישראל בכל דבר

נאמר בתורה: "וכי יגור אתכם גר בארצכם — כאזרח מכם יהיה לכם הגר הגר אתכם", ואם נמנעו בית דין מלדון אותו לכל דבר כישראל גמור, וכן כל אדם שהתנהג עם הגר [לרעה] שלא כפי שנוהג עם ישראל עובר על עשה זה (הגר"י פערלא עשין פ"ב). [וראה הגר"י פערלא (ל"ת פ"ג), שיש סוברים שצריך ללכת עם הגר לפניו משורת הדין, יותר מאשר עם ישראל].

ד. איסור הטיית דינו של הגר

אף שגם בישראל נאמר "לא תעשו עוול במשפט", מכל מקום אם עבר והיטה את דינו של גר, עובר בלאו נוסף שנאמר "לא תטה משפט גרך".

ה. מצווה להושיב את הגר בנוה היפה בארץ ישראל

מצווה להושיב את הגר במקום שפרנסתו מצויה ולא שיגלה מעיר לעיר שנאמר: "עמך ישב בקרבך" (ספרי תצא פ"ג) (וראה בביאור הגר"פ סה"מ עשין פ"ב אם זה רשות או חובה) (א).

טעם חיובי המצוות לנהוג בגר בצורה מיוחדת: לפי דעת הרמב"ם (בספהמ"צ) הטעם הוא כיון שהוא עזב את משפחתו ומולדתו ובא להסתופף בצל השכינה ועמנו, וכן מצאנו במדרש: צבי שבא לעדר, בעל העדר מחבב אותו יותר משאר צאנו כיון שהוא בא מרצונו להסתופף בצל הרועה (דב"ר א'), ונאמר שם: שצריכין להחזיק טובה, למי שהניח משפחתו ובית אביו, והניח אומתו מכל אומות העולם ובא לו להסתופף עמנו — לפיכך הרבה לו שמירה.

ולדעת החינוך הטעם — משום שהוא רגיש ופגיע יותר, כיון שאין לו עוזרים, ואכן בתורה נאמר איסור הונאת גר יחד עם איסור לענות יתום ואלמנה, כי הונאת גר קרובה יותר מבישראל שיש לו קרובים וגואלים (חינוך מצוה מ"ג), ובמצוה (תל"א) האריך החינוך וכתב:

(א) שיש אומרים שזה רק עצה לציבור שלא יניחוהו בעיר ספר — שמא יגרם לסיכון משום שבעת מלחמה יתכן ויצטרף לאויבים, או שהוא רשות להושיב גם תושבים שהתגיירו בקרבנו.

"... ועובר עליה ומצער אותם, או שמתרשל בהצלתם או בהצלת ממונם, או שמיקל בכבודם מצד שהם גרים ואין להם עוזר באומה, ביטל עשה זו ועונשו גדול מאד, שהרי בכמה מקומות הזהירה תורה עליהם".

ועל פי דרכו הוסיף: "ויש לנו ללמוד מן המצוה היקרה הזאת, לרחם על כל אדם שהוא בעיר שאינה ארץ מולדתו ומקום משפחת אבותיו, ולא נעבור עליו הדרך במוצאינו אותו יחידי ורחק מעליו עוזריו, כמו שאנו רואים שהתורה הזהירנו לרחם על כל מי שצריך עזר, ועם המדות הללו נזכה להיות מרוחמים מהש"י וברכות שמים ינוחו על ראשינו, והכתוב רמז טעם הציווי באומרו: 'כי גרים הייתם בארץ מצרים', הזכיר לנו שכבר נכוינו בצערו הגדול הזה שיש לכל איש הרואה את עצמו בתוך אנשים זרים נכרים, ובזכרנו גודל דאגת הלב שיש בדבר וכי כבד עלינו והשם יתברך ברחמיו ובחסדיו הוציאנו משם — יכמרו רחמינו על כל אדם שהוא כן (ב), [ופירש המנ"ח שחיוב זה אינו מעיקר הדין אלא על צד המוסר, שהמצווה נאמרה רק בגר ממש שבא לחסות בצל השכינה].

כיצד יש לנהוג באדם שבא להתגייר

א. אדם שבא להתגייר ועדיין לא נתגייר, נראה שהיות ויש לקרבו לגירות משום כך צריך להאיר לו פנים, ולכאורה

(ב) וקצת יש להעיר, שלפי טעם הרמב"ם שבא להסתופף בצילו של הקב"ה אם כן בניו שנולדו עמנו הרי הם כבר לא באו מעצמם,

מדריך לגר

כל מה שנתחייבנו בגר תושב יש לנהוג עמו, ואולם יתכן שכיון שעדיין לא קיבל על עצמו גירות בבית דין אין דינו כגר תושב ושמא ימלך בו, וראיה מדברי הרדב"ז האומר, שגר שמל ועדיין לא טבל יש בו דינים כשל גר תושב, משמע, שרק כאשר כבר מל, אך אם רק בא להתגייר כיון שיכול לחזור בו, אין לו דיני גר תושב.

ב. יהודי מומר שבא לחזור בתשובה, אף שמטבילין אותו [וכן צריך לקבל דיני חברות בפני ג' בני אדם] אין זה אלא מדרבנן, ואין זה בכלל דיני גירות, אלא רק קבלת דברי חברות ותשובה, ודינו כישראל גמור מיד כשחזר בתשובה.

גוי שנדר להתגייר

בגליון הש"ס (ע"ז דף ה' ב') מבאר שאין הנכרי חייב לקיים נדרים שנדר, ואם כן, גר שנדר להתגייר אינו חייב לעשות כן, אולם מדברי רש"י (יונה א' ט"ז) שכתב: "וידרו נדרים" – שיתייגרו, משמע קצת שיש לזה שם נדר, לפחות משום מידת חסידות.

ולכאורה אין חייבים לרחם עליהם יותר מעל ישראל אחרים, אבל לפי טעם החינוך יש מקום לומר שיש להזהר בהם, כיון שגם בדורות מאוחרים עדיין אין להם קרובים בישראל וצ"ע.

פרק ב'

כיצד לקבל גרים

א; קבלת ודחיית הגר

1. דחיית הגר: כשאדם בא להתגייר, בתחילה דוחים אותו מעט [במדרש (רות רבה פ"ב) נאמר: 'שובנה בנותי' וגו' – כנגד ג' פעמים שדוחים את הגר, ואם הטריח יותר מכאן מקבלין אותו] כדי לוודא שהוא מתכווין ברצינות לגירות. ומכל שכן שאין עושים תעמולה לגיור, וכמו שנתבאר בפתיחה (א).

2. קירוב הגר: כאשר נבחן הדבר ונמצא שהגר רוצה להתגייר, צריך לפעול למען גיורו ולסייע לו בכך, כמו שנתבאר בפרק א' שזה חלק ממצוות אהבת הגר. וצריך בירור עד כמה מוטל לטרוח בשביל זה, שהרי אברהם אבינו ע"ה היה טורח רבות כדי לקרב אנשים להכניסן תחת כנפי

(א) אף שהראב"ע (פרשת וילך) מבאר שהגרים [הנכרים הדרים בתוכנו] באים למעמד הקהל, ככתוב "וגרך אשר בשעריך" – "אולי יתהדר"? נראה, שזה לא מעשה שכנוע להתגייר אלא מעשה המביא להכרת היהדות, ו"התיהדות" אינה בהכרח גירות אלא קיום מצוות שרשאי הנכרי להוסיף לקיימם.

השכינה, והיה מארחן ואף נודד ממקום למקום לצורך זה (א,1).

ב; את מי ראוי לקבל יותר ואת מי יש לדחות מלקבלו

1. מאילו אומות מקבלים גרים: א. בימינו מקבלים גרים מכל אומה שהיא (א,2) כיון שאין ידוע לנו מי הוא עמלק (ב), [ויש מי שסובר שגם כשידוע שהוא עמלק מקבלים אותו]

(א,1) בספר "יהודי מיהו ומהו", ציטט מקורות נוצריים שלעגו לחז"ל על שהיו מטריחים את עצמם לנסוע לקצווי ארץ [היינו מארץ ישראל לרומא] כדי לגייר אדם אחד, בו בשעה שאינם עוסקים בגיור המוני ובתעמולה לכך, שלא כמו שנהגו להבדיל הנוצרים בפעילות מסיונריות, מזה אפשר לכאורה לראות שראוי לטרוח הרבה עבור גיור של גר צדק אמיתי.

(א,2) אולם גר איטלקי באיטליה, יש חוששים לקבלו כגר גמור לענין היתר נישואין עם בת ישראל, משום שבאותו מקום יש לחשוש לאדומים שנתערבו ברומאים – ובמקומם הקבוע חוששין גם למיעוט (שו"ת שאילת יעב"ץ ח"א סי' מ"ו), ויש לפקפק על כך, כיון שבימינו אין שום בטחון שיש שיור לאדומים, ואם כן יש ללכת אחר הרוב, אולם הרא"ש סובר – שגם בימינו יש לאסור גר מצרי עד ג' דורות כמו בעבר, וצ"ע בזה.

(ב) במכילתא (פרשת בשלח) נאמר: "אין מקבלים גרים מעמלק" [מלבד בני בנות שנישאו לבני אומה אחרת או אלו שלא נלחמו בישראל, ראה חזון איש (רמב"ם מלכים) בהסברו על האמור בגמרא שמבני בניו של המן נתגיירו], אולם בימינו אין ידוע מי הוא עמלק כיון שכל האומות נתערבו, ואף שהגרי"ח זוננפלד סבר שגרמניה הם ספק עמלק (ראה ספרנו "אדר ופורים" (ע' 69), מכל מקום, גם הם מעורבים עם בני לאומים שונים על כן דינם כשאר העמים.

כיצד לקבל גרים

(בשמים ראש" סי' קט"ז), ודבריו צ"ע כיון שהם נגד דברי המכילתא].

ב. השומרונים נחשבים כנכרים ומקבלים גרים מהם (שו"ת הלכות קטנות ח"א יו"ד סי' קכ"ו) (ג).

ג. נכרי שהרשיע הרבה, אם חזר בתשובה ורוצה להתגייר – מקבלים אותו, ואף אם הרבה להרשיע נגד ישראל וחזר בתשובה גמורה – מקבלין אותו (ד).

ד. אנשי ארץ ספרד שנתערבו בהם צאצאי אנוסים מגיירים אותן ככל האומות, וכן משפחות "מראנים" (יהודים אנוסים) יש לגיירים (ה).

(ג) כיון שחכמים עקרו את גירותם ועשאו כנכרים, ואף שיש לומר שרק לחומרא ביטלו את יהדותם ואם כן אסור לקבלם משום הגזירה של ממזרות, מכל מקום, כבר נפסק שגם לקולא נחשבים כנכרים גמורים והוא הדין לענין קבלת גרים מהם.

(ד) שהרי נבזראדן שהחריב בית מקדשנו והרג אלפים ורבבות, והיה גר צדק וקבלוהו, וראה בספר "חוקת הגר" (תשובה ג' עמ' ק"ג – ד).

(ה) אף משפחות שמסורת בידם שהם צאצאי "מַרְנִים" צריכים גיור, משום שבדורות האחרונים הם לא הקפידו בנשואין עם נכרית. ואין לחוש לממזרות, כיון שהגירושין לא היו מצויים אצלם, שהרי בארצות הקתולים לא נהגו בגירושין וכן היה נהוג גם אצל המראנים, ועוד שגם קידושין לא היו אצלם כדין תורה, שהרי לא היו קידושין כדת ישראל וכן העדים לא היו כשרים, ונראה שיש למעט בדחיית גירותן משום חשש שמא הם יהודים ועלינו למנוע מהם מכשול.

2. יהודים שהמירו דתם: אין צריכים גיור, אך נהגו בהם טבילה מדרבנן, ויש הרבה קבוצות שלא מקבלים אותם (ו). ויש קבוצות בתפוצות ישראל שהם בחזקת חשש נכרים לכן כשהם באים להתקבל בציבור נהגו לגייר אותם גיור לחומרא (ז).

3. גרים שנתגיירו שלא כהלכה: גרים שנתגיירו שלא כהלכה כמו גרים שנתגיירו בבתי דין ריפורמי – מקבלים אותם וממעטים בדחייתם, כיון שניכר שכונתם לשם שמים, וכדי שלא להכשיל אותם ואחרים שיסתמכו על גירות מפוקפקת (ח).

(ו) כמו הקראים [ראה שו"ת ציץ אליעזר (ח"ה סי' ט"ז) ואוצר הפוסקים (סי' ד' אות קע"ח)], ויש מקילים לקבלם [ראה "שאילת יעב"ץ" (ח"ב סי' קנ"ה)] ומשביעים אותם בספר-תורה לקיים את כל התורה באופן המקובל במסורת של התורה שבעל פה. וכן ה"שבתאים" [ראה שו"ת "תשובה מאהבה" (סי' ח')]. מכל מקום מה שאין מקבלים אותם אין זה אמור לגבי יהדותם אלא רק לענין נישואין עם ישראל – משום שיש בהם חשש ממזרות, אולם לגבי להביאם לדרך הישרה יש לקבלם, ואולם ראוי לחזור ולגיירם לחומרא, משום שנתערבו בהם נכרים, ואף שהם גיירם הרי אין גירותם כשרה.

(ז) כמו עדת "בני ישראל" מהדור, ויש שחששו בהם לממזרות, ואחרים הקילו בחשש זה ומקבלים אותם על ידי גיור לחומרא כמו כן בפלאשים האתיופיים שהם מחזיקים עצמם כיהודים – צריכים גיור לחומרא, היינו טבילה לשם גירות.

(ח) אך שלהרבה פוסקים, אדם שנתגייר בבית דין ריפורמי – אינו גר כלל ודינו כשאר נכרי, ואם כן מותר לדחות את גירותו, מכל מקום,

4. גרים שאין כוונתם לשם שמים: מי שאין כוונתו להתגייר לשם שמים אלא למטרה אחרת – דוחים אותו, אולם במקרים מסויימים מקבלים גם גרים כאלה (ראה במבוא ולקמן סע' ז').

ג; הנהגת הנכרי שבא להתגייר.

1. שמירת מצוות: אף שנכרי כל זמן שלא נתגייר וקיבל מצוות בבית דין מותר לו להמשיך ולעשות כל מה שנכרי מותר, מכל מקום, יש להסתפק אם ראוי לחנכו להתחיל לקיים מצוות כישראל כבר מעת שהחליט על גירות, כדי שיהיה רגיל בקיום המצוות מיד כשיתגייר.

ומשעה שקיבל על עצמו להתגייר בבית דין, סובר בעל "ספר חסידים" (אות תר"צ) שאין ראוי להאכילו נבילות וטריפות, כי ראוי לו להתחיל לנהוג במצוות.

2. לימוד תורה למי שעדיין לא נתגייר: א. גר שמתכוון להתגייר, ואדם שרוצה להתעניין ביהדות: יש להבדיל בהלכה זו בין אדם שהחליט להתגייר שיש ללמדו תורה, לבין אדם

כיון שלפעמים גירותן נחשבת כגירות באם הגירות נעשתה כהלכה – לכן יש לעשותו גר גמור, כדי שישמור תורה כראוי כשידע שהוא גר גמור ולא ריפורמי. ועוד יש לומר שגם אם הגירות לא נעשתה כהלכה, מכל מקום הוא הרי חושב את עצמו שהוא גר גמור, והוא עלול להכשיל ישראלים בנישואין עמו, בצירוף מניין ושאר דברים, כמו כן הוא עושה איסור בשמירת שבת ולימוד תורה – כיון שהוא נכרי, ועל כן נראה שיש להזדרז בגירותו כדי למעט במכשולות.

שרק מתעניין ביהדות ואין כונתו להתגייר [ואף אם יש סיכוי שעל ידי שיכיר את היהדות אולי ירצה להתגייר] שאין ללמדו אלא מה שמותר לנכרי ללמוד (ט), וראה ביאורים ובירורים מה מותר ללמד לנכרי (י).

ב. אלו הדברים שמותר ללמד לנכרי שהחליט להתגייר: אמנם רע"א (בשו"ת קמא סי' מ"א) כתב שאין בידו להתיר ללמד תורה לנכרי שעומד להתגייר, מכל מקום, כמה פוסקים כתבו להתיר ללמד דברים אלו [וכן נהגו למעשה]: 1. ברכות,

(ט) אמנם הראב"ע (פרשת וילך) על הפסוק "וגרך אשר בשעריך" אומר, שבא הגר הזה לשמוע משום: "אולי יתייחד", ונראה שאין להביא ראיה להתיר, משום שיתכן וזהו דין מיוחד במצוות הקהל, וכן מדובר בגר תושב שאולי עליו נאמרו דינים אחרים (ראה ביאורים ובירורים ס"ק י' מה שכתב הרמב"ם על גוי נוצרי שכיון שמאמין בתורה מותר ללמדו). אמנם במדרש (בראשית רבה מ"ז ח') נאמר: "ומעשה במונבו המלך ובזוטוס בניו של תלמי המלך, שהיו יושבים וקורין בספר בראשית, כיון שהגיעו לפסוק הזה: "ונמלתם את בשר ערלתכם", הפך זה פניו לכותל והתחיל בוכה, וזה הפך פניו לכותל והתחיל בוכה, הלכו שניהם ונימולו" ... רואים שלמדו תורה בטרם נתגיירו, ועדיין כפי הנראה לא החליטו על גיור אלא לאחר שקראו את הפסוק "ונמלתם", ואולי התירו להם ללמוד מקרא ראה לקמן בירורים אות י' רצ"ע.

(י) לפי הרמב"ם (תשובות פאר הדור סי' נ'): "מותר ללמד לנוצרי את המצוות והשכר והעונש, כי יש כמה מהם שישוּבו למוטב, והם אומרים ומודים כי תורתנו זאת מן השמים היא". תורה שבכתב: מותר ללמד לנכרי (שו"ת "משיב דבר" ח"ב סי' ע"ז, וראה עוד ספרנו "אור לעמים" עמ' 30 – 36).

כיצד לקבל גרים

תפילות וקריאת שמע, חייבים ללמדו כדי שיוכל מיד אחר הגירות לקיים את מצוותיו, ואם לא יעשו כן עוברים בלפני עיוור (שו"ת "מנחת אלעזר" ח"ד סי' ע"ז).

2. עוד יש מתירים ללמדו את כל התורה שבכתב — מבראשית עד לעיני כל ישראל, וגם פשטות הדינים, ורק פלפולים אסור ("מחנה חיים" או"ח סי' ז'), (יא) וכן נהגו בכמה ישיבות המכינות גרים לקראת גיור (יב).

ג. קטן שנתגייר על פי בית דין: מלמדים אותו כל מה שמלמדים ילד יהודי, כיון שהוא בחזקת שלא יחזור בו מגירותו (ראה שו"ת "חמדת שלמה" כ"ט—ל'), [וגם משום שיש אומרים שהאיסור ללמד תורה לנכרי אינו אלא בנכרי גדול ולא בקטן] (ראה ספר "חוקת הגר" עמ' ס' משו"ת "בית דוד" סי' י"ז, נ"ח וצ"ח)).

(יא) יש מי שסובר שגם טעמי המצוות אין למסור למי שעדיין לא התגייר [ראה "משפט ליעקב" (סי' כ"ד)].

(יב) ראה מאירי (סנהדרין נ"ט א') שכתב: "גוי שלמד תורה שלא לכוונת קיום עיקרי מצוותיה, אלא שלבו חפץ לירד לידיעת תורתנו ותלמודנו, ראוי להענש, כיון שהוא נדמה לישראל ויכול לצאת מזה קלקול שיבואו לנטות אחריו". משמע, שאם לומד לצורך קיום המצוות, מותר לו ללמוד תורה, ובספר מצפה אריה (ח"ב יו"ד סי' ח') תמה: כיצד אפשר להתגייר מבלי לדעת מה הם חובות היהודי, וגם נאמר בגמרא (יבמות מ"ז א') "שמודיעים אותו מקצת מצוות בטרם יתגייר", והרי גם זה הוא לימוד תורה, מכאן ראייה שלצורך הגירות מותר, כמו כן מצאנו שאנטונינוס למד תורה אצל רבי, אלא שבירושלמי נסתפקו אם נתגייר או לא.

ד. גר שנתגייר גיור ריפורמי: כיון שאינו נחשב כגר, אין ללמדו תורה אלא מה שמותר ללמד לנכרי (יג), מכל מקום התיר הגר"מ פיינשטיין (אגרות משה יו"ד ח"ב סי' קל"ב) לדבר דברי תורה בנוכחותו כיון שאינו מלמדו ישירות והוא רק שומע ממילא.

3. שמירת שבת: אין לנכרי לשמור שבת אף שרוצה להתגייר (יד).

(יג) ואף שיש לומר, שאולי לימוד התורה יקרבנו לגיור אמת, אמנם יש לדון שזה רק כשהוא מסתפק בדרכו, אך כשהוא חזק בדעתו ובדרכו הרי בודאי שהוא ככל נכרי אחר, אולם מכל מקום לאלו החוששים שמא גירותו היא נחשבת לגירות, אם כן יש לומר שאדרבה יש לקרבו ליהדות, ונראה שהכל לפי הענין.

(יד) נכרי ששבת חייב מיתה, ולכן נהגו שנכרי שעומד להתגייר, שומר שבת אבל עושה מלאכה אחת כדי שלא לעבור על ההלכה שאסור לנכרי לשמור שבת (ראה שו"ת "בנין ציון" סי' קכ"ו), ויש לומר שדי אף אם יעשה רק מעשה של טרחה ולא מלאכה גמורה (ראה "בנין ציון" סי' צ"א), וטוב שיעשה גם מלאכה במוצאי שבת, כיון שלדעת ה"פנים מאירות", אצל נכרי הלילה הולך אחר היום, וגם לענין דין שביתת שבת כך דינו. וראה עוד ספר "מרגליות הים" (סנהדרין נ"ח ב' אותיות כ"ו – כ"ז). וראה בספרנו אור לעמים (ע' 138) מה שכתבנו על ענין שמירת שבת בנכרי העושה זאת בשביל מצווה שבת ולא לחדש דת, שלפי הרמב"ם יתכן ויש מקום לומר שאינו עושה איסור, אולם במדרש מבואר, שאין לנכרי להכנס בתוך הברית שבין ישראל להקב"ה, לכן אין לו לשמור שבת כלל. וכן לפי רש"י הסובר שלנכרי אין לשמור שבת משום האיסור של "יומם ולילה לא ישבותו", אין לו לנוח בשבת אלא באופנים שהוזכרו.

4. תפילות וברכות: יכול הנכרי להתפלל את כל התפילות כמו ישראל אולם הוא צריך לשנות את הנוסח באותם מקומות שהם שייכים לישראל בדווקא (טו).

ד; הנהגת ישראל עם נכרי שעומד להתגייר

בפרק א' נתבאר החיוב לקרב נכרי שרוצה להתגייר, עיי"ש. מכל מקום יש להסתפק, אם משום זה רשאים ליתן לו מתנת־חינם במקום שאין בזה משום דרכי שלום, או שיש

(טו) כגון במקום שכתוב אלוקינו ואלוקי אבותינו" – יאמר "אלוקי ישראל", במקום שנאמר "שהוצאתנו ממצרים" – יאמר "שהוצאת את ישראל" במקום "אשר קדשנו" – אשר קדשת את ישראל", אף שלאחר שנתגייר יכול לומר את נוסח התפילה ככל ישראל (וראה רמב"ם בתשובה מובא בהוצאת רמב"ם אל המקורות מדע סי' ו'). ונהגו בהרבה מקומות שלא למנוע מהם לבוא לבית הכנסת להתפלל מלבד במקום שחוג המתפללים מצומצם שיש לחשוש שיצרפֹּהוּ למנין, ובמקומות אלו הם מתפללים בחדר ליד בית הכנסת ולא בתוכו. כמו כן נהגו להקפיד שלא יגעו נכרים אלו בספר תורה כגון בשמחת תורה בהקפות, או בגלילת הספר ובנשיקתו בעת הוצאה והכנסה.

גם ראוי שלא יניחו תפילין, שהרי הרדב"ז על הרמב"ם מלכים אומר שאמנם נכרי רשאי לקיים מצוות אולם מצוות שיש בהם קדושת הגוף ראוי למנוע מהם, אך נראה לכאורה שאין צריכים למחות בזה שבכל זאת מניח, אבל יש ללמדו שתפילין צריכים גוף נקי, וצ"ע אם למעשה אפשר להקל שהרי לנשים אין להניח תפילין, מכיון שאין חייבות במצווה ותפילין צריכים גוף נקי. אולם כאשר הוא קרוב ממש לזמן גירותו מסתבר שיש יותר להקל, בכדי שידע להניח תפילין מיד אחר הגירות.

לומר שדינו כדין גר תושב, ועוד שהוא עתיד להיות
ישראל (טז).

ה; תשובה על מעשיו בהיותו נכרי

מן הראוי שהנכרי שבא להתגייר שיעשה תשובה על כל
מה שעבר על מצוותיו בנכריותו, כמו שמבואר בספר חסידים
(אות תרצ"א) (יז), ואם כן מסתבר שטוב שיעשה תשובה לפני
שיתגייר כדי שתהיה גירותו בשלימות (יח).

(טז) שיש לחלק בין גר תושב שכבר נקבע מעמדו "כגר תושב" לבין אדם
שהוא עדיין יכול לבחור אם להתגייר או לא ולגבי הטעם השני
שעתיד "להיות ישראל" הנה הר"ן (גיטין) סובר שאין לשחרר עבד
כנעני משום איסור "לא תחנם", אף שאחר שישתחרר העבד הרי
יהיה ישראל גמור מכל מקום הולכים לפי שעת הנתינה, בכל זאת
יתכן שכאן מותר ליתן לו מתנות במקום שהנתינה מקרבת אותו
להכיר מעלת ישראל, והרי זה כעין מה שעשה אברהם אבינו שהיה
מכניס אורחים בכדי לקרבן למקום.

(יז) שכתב שם: "גר שנתגייר צריך לשלם מה שחייב לשלם, ואם הרג את
הנפש צריך כפרה, וכמו שמצאנו באנשי נינוה שהשיבו כל
גזילותיהם". ואף שעיקר ענין התשובה היא לישראל ולא לנכרים כמו
שמבאר המבי"ט בספר "בית א-להים", מכל מקום גם הנכרי צריך
לעשות תשובה כאמור, ויש מי שסובר שאין גר משלם מה שגזל –
כיון שנכרי אינו בתורת השבה (ראה "יד אליהו" סי' מ').

(יח) בירושלמי (ביכורים פ"ג) נאמר: "ג' מוחלין להם כל עונותיהן –
חתן, מי שעלה לגדולה וגר", וכשם שנהגו לעשות תשובה לפני
החתונה, כך מסתבר שגם הגוי ראוי לו לנהוג כך.

ו; דיני הגר שמל ועדיין לא טבל

גר שמל ולא טבל כאילו לא מל ודינו כנכרי לכל דבר, מכל מקום, בכמה דברים נשתנה דינו מנכרי, ונמנה להלן כמה מהם. למרות שדינו כנכרי ראוי לו לנהוג במעשה המצוות כמו ישראל – מכל-שכן מגר שרק קיבל עליו להתגייר. וב"חלקת יואב" (תנינא סי' ח') סובר, שכיון שחל עליו קצת קדושה צריך לשמור מצוות. מכל מקום אם חוזר בו ולא רוצה לטבול חזרתו חזרה, אף שאין ראוי לו לחזור אחר שקיבל על עצמו להתגייר.

1. **מגעו ביין:** נחלקו הפוסקים אם מגעו ביין עושה אותו יין נסך, ה"חלקת יואב" מוכיח (מגמרא ע"ז נ"ז) שמגעו אוסר מלבד אם היה נכרי קטן, אולם הרדב"ז (ח"ג תתקי"ז תע"ט) סובר שאינו עושה [קל-יחומר מגר תושב לדעת הר"י, ואפילו להחולקים עליו, בגר שנתגייר ומל מודים].

2. **להחיותו:** נראה, שמצווה להחיותו, כיון שעתיד להתגייר.

3. **לחלל עליו שבת:** יש מי שסובר שמותר לחלל עליו שבת, משום הכלל מוטב לחלל עליו שבת אחת כדי שישמור שבתות הרבה ("ציץ אליעזר" ח"י סי' כ"ה פרק ב'), ואחרים חולקים, כיון שעדיין אינו בכלל ישראל, אבל מתירין לעשות את הטבילה בשבת כדי שיהיה על ידי כן ישראל גמור ואז יהיה אפשר להצילו על ידי חילול שבת.

4. **שמירת שבת:** אדם זה רשאי לשמור שבת, כיון שהמילה מוציאתו מטומאת נכרים, אף שחסרה לו הטבילה המכניסתו לקדושת ישראל (ראה "מרגליות הים" סנהדרין נ"ח

ב' אות כ"ז, ו"חמדת ישראל" קונטרס נר מצוה), וכשם שלרש"י (יבמות מ"ו ב') גר תושב שומר שבת, (אמנם התוספות שם חלקו ואסרו) (וראה עוד שו"ת "בנין ציון" סי' צ"א קכ"ו) [וכדי לצאת ידי הכל, טוב שיעשה מלאכה במוצאי שבת, ובשבת עצמה יעשה מעשה של טורח קצת שאינו מלאכה].

5. קבורתו: אם הגר נפטר לפני שטבל, מדברי האגרות משה (יו"ד ח"ב סי' קמ"ט) נראה, שאין לקבורו עם ישראל אלא שאין למחות בבני משפחתו שרוצים לקברו ביניהם, אלא שירחיקו ד' אמות או יעשו גדר ביניהם, ובשו"ת מנחת אלעזר (ח"ג סי' ח' מובא ב"שערים המצויינים בהלכה" סי' קצ"ט ס"ק י"ב) כתב שיש לקרבו, ולכן קוברים אותו בבית קברות ישראל, [ומסתבר שמודה לה"אגרות משה" שיש להרחיקו משאר קברי ישראל על ידי גדר].

6. בנו מהישראלית: לדעת ה"דובב מישרים" (ח"א סי' ז'), אם הוליד בן מהישראלית כיון שיש לו יחס. לכן דין בנו כדין נוכרי, ושלא כבן נכרי מישראלית שדינו כיהודי, ואחרים הרבו להשיג על חידוש זה וסוברים שאין הבדל בין אם מל לבין אם לא מל, ובנו אינו מתייחס אחריו והולך אחר אמו ואינו צריך גירות.

ז; אלו אנשים שאין מקבלים אותם כגרים (או כגרים גמורים גם לענין נישואין)

הגירות היא בשביל לקיים מצוות, לפיכך יש כמה אנשים שאין מקבלים אותם להיות גרים:

1. **אנשים שאינם בני דעה ולא יגיעו לכלל דעת:** שוטה או חרש [שאינו שומע ואינו מדבר, אבל אם למדוהו לדבר יש אומרים שדינו כמי שיודע לדבר ונחשב כפיקח לכל דבר] יש מי שסובר שאין לגיירם, כיון שכל מהות הגירות היא לקיים מצוות, ואנשים אלו אינם מתחייבים במצוות (ראה "חוקת הגר") אולם אחרים סוברים שמשפחה שנתגיירה ויש להם ילד חרש או שוטה, בכל זאת מגיירים אותו (ראה ספר "נחלת צבי" עמ' נ"ח).

2. **אדם שימצא במקום שלא יוכל לקיים מצוות:** אדם הגר במקום כזה שלא יוכל לקיים מצוות, כגון קטן בן למשפחה שלא שומרת מצוות, או משפחה שהאב יהודי והאם נכריה, אין מגיירים אותו, כיון שלא יוכל לקיים מצוות. כמו כן, גוי הבא להצטרף לקיבוץ חילוני, בן מאומץ במשפחה חילונית וכדומה, אין לגיירו.

3. **מי שרוצה להתגייר שלא לשם שמים:** אדם שמתגייר, לא משום שרוצה להיות מקיים תורה ומשום מעלת ישראל וקדושתם, אלא לשם מטרה של רווח או חשש הפסד ונזק נישואין וכדומה, אין מקבלים אותו, אולם במקרים מסויימים מקבלים אותו, היינו כשהדבר נעשה למנוע נזק רוחני מבן זוגו היהודי, כגון שיש חשש שאם לא יקבלו אותו ילך וימיר דתו, [וכל זה כשמאמין בתורה משמים ובענין גירות כמו שנתבאר במבוא, ובלא זה אף אם יקיים תורה ומצוות אין זו גירות].

גם מי שנתגייר בכוונת נישואין או משום כל סיבה אחרת שלא לשמה, מכל מקום, יצא מכלל נכרי ונוהגים בו כמו גר

מספק שמא היתה כוונתו לקיים מצוות, עד שיתברר לנו שכוונתו היתה לשמים שאז נחשב כגר גמור (יט).

מי שבא להתגייר במטרה לשאת יהודיה או להנשא ליהודי, אין מתירין לו את הנישואין האלו, משום חשש שמא יאמרו שכל גירותו איננה גירות אלא למטרה זו. וכמו כן,

(יט) בשו"ע (י"ד רס"ח י"ב) נאמר: "אפילו נודע שבשביל דבר (ולא לשם שמים) הוא נתגייר הואיל ומל וטבל יצא מכלל עובדי כוכבים וחוששים לו עד שתתברר צדקתו", וצריך עיון אם הוא בחזקת גר לגבי צירוף למנין, ולסמוך עליו בעדות באיסורין [כשהוא מקיים מצוות].

גר שבלבו באמת לא נתכוון לשמור מצוות והוא רק הצהיר בפני בית הדין שהוא יקיים, האם ההצרה ברת תוקף, ומה שחשב בלבו אינו כלום, כיון שדברים בלב אינם דברים, דן בזה בשו"ת אחיעזר (ח"ג סי' כ"ו) ונטה לומר שאינו גר, כיון שגירות היא דבר שבלב עיי"ש. מכל מקום אם אחרי כן חזר בו ורוצה להיות גר אמת, יש לומר שאינו צריך גירות חדשה והרי הוא כגר קטן שמקבל מצוות בגדלות אולם יש לחלק בין זה לדין גר קטן שהיותו והוא ראוי לקבלה צריך שתהיה קבלה בעת הגירות, ואם לא עשה כן אולי צריך שוב קבלה בבית דין ואולי גם טבילה חדשה בפני בית דין וצ"ע.

ובמקרה שאמר שקיבל עליו מצוות ואנו עדים שאין קבלתו קבלה כלל, לכל הדעות אין זו קבלה. אולם כשיש מקום להסתפק אז קיים הספק האמור, (ראה שו"ת "אחיעזר הנ"ל, ושו"ת אגרות משה י"ד ח"א סי' קנ"ז). בשו"ת "יד ראם" (חיו"ד סי' י' – י"א) פסק במקרה שניכר היה שהיתה כל הגירות מעשה רמיה, שאין זו גירות ופטר את אשתו מגט [במקום שהבעל הזה ברח ואין אפשרות להשיג ממנו גט]. אולם עיין בספר "צור יעקב" (סי' כ"ד), שיש לומר היות ובעת הגירות הצהיר שהוא מקבל עליו מצוות, יש לחוש שמא באותו רגע נתכוון לקיים מצוות.

ביצור לקבל גרים

הנטען (=נחשד) על אשה נכרית ונתגיירה, לא ישאנה שלא יחזק את החשד ויאמרו שאמת היה, ובכל זאת התירו במקרה שיש חשש שמא בן הזוג היהודי יצא לתרבות רעה אם לא יתירו לו לשאת (ב).

כל הדברים הללו אין נעשים אלא אחר שיקול דעת מעמיק של בית דין.

4. **אסופי:** ילד שנמצא באיזור שרוב תושבי המקום הם יהודים – אינו צריך גירות, אולם אינו יכול לשאת יהודיה מחשש שמא הוא ממזר. ואם הילד נמצא במקום שרובו נכרים דינו כנכרי, ואם יהודים אימצוהו וגירוהו על פי בית דין, הוא כשר לבא בקהל ככל גר אחר.

ח ; גירות לחומרא

כל שיש ספק על הגירות, אם משום שלא נעשה כהלכה, או שלא נעשה בבית דין הראוי, יש לחזור ולגייר בקבלת מצוות בבית דין. מכל מקום יש הנוהגים רק להטביל את הגר,

(ב) במקרה שכבר היו נשואין לפני כן אין מקום לרינון שלמטרת נישואין נתגייר. כמו כן אם ידוע שכבר חיו כאיש ואשה, אין מחזקים את הרינון כיון שהדבר כבר ידוע, ומכל מקום אין לגיירם כיון שמסתמא לא ישמרו מצוות, אולם בדיעבד מגיירים (ראה גם שו"ת הר צבי יו"ד סי' רי"ח), ובספר "מלמד להועיל" (סי' ח') סובר שאפילו במקרה והוא כהן ואם תתגייר תהיה אסורה עליו יש מקום לגייר וראה עוד שו"ת אחיעזר (הנ"ל), ושו"ת רבי עזריאל הילדסהיימר (יו"ד סי' רל"ד), שאין לגייר במקום שבודאי יעשו איסור בנישואיהן, לכן בכל מקרה צריך שאלה ובירור אצל גדולי ישראל.

מדריך לגר

ואחרים נוהגים לעשות גם הטפת דם ברית, וכשאפשר יש לעשות גם הטפת דם ברית. גר בבית דין ריפורמי שחוזר ומתגייר צריך לחזור ולברך ("אגרות משה" יו"ד ח"ב סי' קכ"ג). ואם נימול לשם יהדות, כגון בן לאב יהודי ואם נכריה, אלא שלא עשו את המילה לשם גירות, נחלקו הפוסקים; בשו"ת הר צבי סובר, שאין צריך הטפת דם ברית, והגרמ"פ באגרות משה (יו"ד ח"ב, סי' קכ"ח) סובר שצריך, וכן נוהגים בירושלים לחזור ולהטיף דם ברית.

אדם שהיה ידוע כנכרי, שבא ואומר שהוא נתגייר בבית דין שבמקום אחר ואין בידינו אפשרות לברר דבר זה, מגיירים אותו שוב, וגם בזה מנהגים שונים אם צריך גם לחזור ולהטיף דם ברית, או די בקבלת מצוות ובטבילה וכנ"ל.

פרק ג'

מעניני הגירות

א; הגירות

כל אדם הרוצה להתגייר, צריך לפנות אל בית דין מתאים, שם הוא מקבל את עול המצוות ואת ההתאחדות עם עם ישראל [כמו שנתבאר בפתיחה ראה שם]. בית הדין בוחנים את כוונתו של המבקש להתגייר וכאשר הם משוכנעים בכנות רצונו להתגייר, אזי הם מגיירים אותו על ידי מילה וטבילה. אשה דיה בטבילה וקבלת מצוות.

כל זה בזמן הזה שאין בית מקדש, אבל בזמן המקדש, הגר צריך גם להביא קרבן עולת בהמה או שני תורים או שני בני יונה וכולם קרבים עולות, וכשיבנה בית המקדש במהרה בימינו, גם הגרים שנתגייירו בזמן הזה יקריבו את חובתם (א).

יהודי שהמיר דתו וחזר בתשובה, אינו צריך גירות – כיון שישראל אף על פי שחטא ישראל הוא, מכל מקום נהגו להטבילו מדרבנן למעלה בעלמא (נמו"י יבמות מ"ז), וכן נפסק בשו"ע (יו"ד רס"ח).

(א) מסתבר שגר שנתגייר בזמן הזה שאין קרבן, שראוי לו שיקרא פרשת עולה במקום הקרבן ויקיים "ונשלמה פרים שפתינו".

ב; כללים במקום עשיית הגירות

1. מקום שהמדינה אוסרת לגייר: במקום זה – "הנכון הוא, שמוטל על כל רב מורה ישר, להזהיר את העם אשר יושב בקרבו, כי כן דבר המלך ישמורו ופקודיו כל ימרו, ועל אחת כמה וכמה שהרב עצמו יהיה נאה דורש ונאה מקיים, וכל העדה ממנו יראו ויכבדו את המלך ואותו ייראו (שו"ת רע"א קמא סי' מ"א) (ב).

2. במקום שגדולי המקום עשו תקנה שלא יקבלו גרים: במקום שגזרו גדולי המקום, שלא יגיירו ומי שיגייר לא עשה ולא כלום, אפילו בדיעבד לא חלה הגירות (ג), ויש לכופם לסדר גירות חדשה במקום שבו מותר לגייר (שו"ת "הר צבי" חיו"ד סי' רט"ז).

ג; דיני בית הדין

1. בית דין של דיינים כשרים: בית הדין אינו נחשב לבית דין אלא כשהוא על פי דיני התורה המסורים בידינו, ומשום

(ב) בספר "חוקת הגר" (עמ' ל"ח) מדייק את לשון הרע"א: "נכון" ולא כתב "אסור" כיון שדינא דמלכותא כשהוא מבטל מצווה אינו דין, ואם כן, דין המלכות שגזרו שלא לגייר סותר למצוות התורה שנצטוו לגייר, והביא את דברי המאזנים למשפט שהביא כן מדברי הרמב"ן והרא"ש שמילת גר היא מצווה, [ואם כן, אם גיירו למרות גזירת המלכות, הגירות היא גירות].

(ג) משום שבית דין שבימינו, אין לו סמכות לגייר גרים, והוא שואב את סמכותו רק מכח שליחות של בית הדין של הימים הקדמונים, ולכן

כך, כל הקבוצות ששינו מדרך המסורה – כמו הריפורמים, או הקונסרבטיבים, הם אינם ראויים להחשב בית דין, ואף אם היו הדיינים שבבית דין זה כשרים מצד עצמם, ויש חוששים שמא מועילה הגירות אם היו הדיינים בעצמם שומרי תורה. אולם, אם קבלת המצוות נעשתה בדרך שהריפורמים עושים, אין זו קבלת מצוות [ראה שו"ת אחיעזר (ח"ג סי' כ"ו אות ו')]. וכן אפילו אם אחד מהדיינים הוא אינו שומר תורה ומצוות, כתב בשו"ת "אגרות משה" (יו"ד ח"ב סי' קכ"ג) שצריך לחזור ולברך על הטבילה.

כשהגירות היתה בפני בית דין שאינו ראוי, האם צריך לחזור ולעשות הטפת דם ברית, תלוי במחלוקת, וראה גם לקמן ס"ק 3, ואם המוהל לא היה שומר שבת, יש לחזור ולהטיף דם ברית לכל הדעות.

2. **גדר בית דין:** אין צריך שיהיו שלושה ת"ח, אבל צריך שיהיו ראויים לדון, היינו שיבינו את ההלכות כאשר אחד הדיינים ילמדם את דיני הגירות (ראה אגרות משה יו"ד ח"א סי' קנ"ט).

3. **אלו הדברים מהגירות שצריך שיהיו בפני בית דין:** לכתחילה צריך שתהיה קבלת המצוות, המילה והטבילה בפני בית הדין, ויש סוברים שבדיעבד די אם היתה קבלת המצוות בפני בית דין, אף שהמילה והטבילה לא היתה בפניהם, ונהגו

אם גזרו גדולי המקום שלא לגייר, הרי בית הדין שעבר על הגזירה, אין לו תוקף השליחות של בית הדין הקדמון ואין הגירות מועילה.

לחזור ולעשות שוב בפני בית דין (ראה אגרות משה יו"ד ח"א סי' קנ"ט).

בגר קטן שעושין את הגירות על ידי המילה, לכל הדעות מעכב שתהיה גם המילה בפני בית דין (דגמ"ר). ואם מלו בן של אשה נכרית [אף שאביו היה יהודי] לשם יהדות ולא לשם גירות אף שהמילה היתה בפני שלושה דיינים, מכל מקום צריך לחזור ולהטיף דם ברית בפני בית דין לשם גירות ("אגרות משה" יו"ד ח"א סי' קנ"ט).

ד ; סדר פניית הגר לבית הדין ודחייתו בתחילה

1. באלו דברים יש לבחון את הבא להתגייר: כשהגר בא להתגייר, "אומרים לו: מה ראית להתגייר – אי אתה יודע שישראל בזמן הזה דחופים וסחופים (אבודים) ומטורפים ויסורין באים עליהם" [קוברים בנים ובני בנים ומתים על המילה]. גם מודיעים לו כבוד עול המצוות וטורח שיש בעשייתה על עמי הארצות, כדי שיפרוש [וגם כדי שלא יתחרט לאחר מכן ויערער על הקבלה מחמת כבוד המצוות], אבל לא מאריכין יותר מדאי כדי שלא יסוג בו. כמו כן, יש להזהר מאד באופן שבו מנהלים את המשא ומתן עמו משום ענין חילול ה' וקידוש ה', שהרי זה המפגש הראשון שלו עם אנשים רשמיים המייצגים לגביו את דת ישראל ("חוקת הגר").

לעתיד לבוא – בימות המשיח, לא יקבלו גרים כיון שהם באים שלא לשם שמים אלא להנות מהתועלת שיש לישראל, ונראה שגם אז, אלו שתהיה עדות ברורה עליהם שהם באים לשם שמים יגירו אותם, כמו שאמרו בגמרא (יבמות) שבימי

דוד ושלמה לא קיבלו גרים, ומכל מקום שלמה גייר את נשותיו, כיון שאצלם לא היה חשש שבאו מתוך חיבוש תועלת ממצבם של ישראל, שהרי היו בנות מלכים.

"עוד בודקים אחריו, שמא עיניו נתן באשה יהודית, ואם אשה היא בודקין אחריה שמא נתנה עיניה בבחורי ישראל, ואם לא נמצאת עילה [ובשעת הדחק מגיירים גם כשישנה סיבה צדדית לגירות ראה פרק ב' סע' ז'] והסכים לקבל עליו עול מצוות, וכן נבחנה הסכמתו להצטרף לעם ישראל, מקבלים אותו מיד. במקרה, ועדיין לא הסכים לגמרי, אולם בית דין משוכנעים שבהמשך הזמן הוא יקבל גירות כראוי, מותר לגיירו (תוס' שבת ל"א), והוא שעושה זאת מתוך אמונה בקדושת התורה ומתוך אמונה שניתנה אפשרות לגייר (חזו"א), ראה במבוא.

2. הדברים שמודיעים לגר לפני שמגיירים אותו: לאחר שבחנו אותו בדברים האמורים לעיל ס"ק 1, מודיעים לו את עיקרי הדת, שהוא יחוד ה' ואיסור עבודת כוכבים, ומאריכין עמו בדבר זה, ומודיעים אותו מקצת מצוות קלות ומקצת מצוות חמורות, ומודיעים אותו מקצת עונשים של מצוות, ואומרים לו: "קודם שבאת למדה זו — אכלת חלב אי אתה ענוש כרת, חללת שבת אי אתה חייב סקילה, ועכשיו — אכלת חלב אתה ענוש כרת, חללת שבת אתה חייב סקילה [בארץ ישראל בשעה שיש מלקטי פאה שכחה ולקט מודיעים אותו ענין זה, כדי שלא יכשל כשרואה מלקטים בשדות].

"כשם שמודיעים אותו עונשן של מצוות, כך מודיעים

אותו שכן של מצוות, ומודיעים אותו – שבעשיית מצוות אלו יזכה לחיי העולם הבא, ושאין שום צדיק גמור אלא בעל החכמה שעושה מצוות אלו ויודעם. ואומרים לו: הוי יודע שהעולם הבא אינו צפון אלא לצדיקים והם ישראל, וזה שתראה ישראל בצער בעולם הזה, טובה היא צפונה להם, שאינם יכולים לקבל רוב טובה בעולם הזה כעובדי כוכבים – שמא ירום לבם ויתעו ויפסידו שכר עולם הבא, ואין הקדוש ברוך הוא מביא עליהם רוב פורענות כדי שלא יאבדו, אלא כל העובדי כוכבים כלים והם עומדים, ומאריכין בדבר זה כדי לחבבן ואם קיבל מלין אותו מיד, כיון שאין להשהות את המצווה". חיוב הזריזות לגייר, מוטל הן על הבית דין – משעה שראו שהגר מתכווין להתגייר באמת, והן על הגר עצמו מוטל להזדרז בדבר (ד).

(ד) רבותינו אמרו (יבמות מ"ח ב') גרים בזמן הזה מעונים, משום ששהו מלהכנס תחת כנפי השכינה, ועיין בהגהות יעב"ץ שם שפירש, שמשעה שגמר הנכרי בדעתו להתגייר הרי זה נדר, והרי הוא מעכב נדרו, וכן נראה גם ממסכת גרים (פרק ב' הל' ז'). ובהגהות מקור החדש (לספר חסידים סי' תר"צ) הקשה מהגמרא (ע"ז ס"ד) שאמוראים נתנו עצה לנכרים שבאו להתגייר שימתינו עד שימכרו כל מה שאסור לישראל, והרי לפי זה הוא משהה את הגירות עיי"ש. לכאורה יש ללמוד בזה, שאין איסור להשהות אלא בלא סיבה וכשישנה סיבה מותר וצ"ע. ולפי האמור לעיל, צריך לומר שאחרי שהחליט להתגייר אין ראוי לו לחזור בו, אולם צ"ע שהרי גם אם היתה החלטה זו נחשבת לנדר הרי אין הנכרי חייב לקיים נדריו, כיון שאין זה כלול בשבעת מצוותיו (ועיין עבודה זרה ו' ב' בתוספות ד"ה מנין וגליון הש"ס שם).

ה; קבלת מצוות

1. **מהות הקבלה:** יסוד הגיור (ה) הוא קבלת מצוות בפני בית דין, היינו ג' דיינים כשרים, והקבלה צריכה להיות ביום ולא בלילה.

2. **אופן הקבלה:** הקבלה איננה רק הצהרה בפניהם אלא צריך גם את הסכמתם של הדיינים, ולכן אם בא לפני ג' דיינים והצהיר מבלי הסכמתם לגירות אין זו קבלה (שו"ת חמדת שלמה יו"ד סי' כ"ט).

3. **מה היא הקבלה:** הקבלה צריכה שתהיה כוללת את התורה כולה, אבל אם אמר שמתגייר אבל לא ישמור הכל – אפילו רק דבר אחד, אין מקבלים אותו (ה,1). אם קיבל הכל אף שאיננו יודע מה הן המצוות, בכל זאת היות וקיבל עליו

(ה) רצ"ע, אם עשה מילה וטבילה לשם גירות בטרם קיבל מצוות, אם די בקבלת מצוות שלאחר מכן ולכאורה יש ראייה מגר קטן שמועילה לו התנהגותו כיהודי בקבלת מצוות לכמה פוסקים, והרי זה קבלה לאחר מילה וטבילה, אולם יתכן שאין מזה ראייה משום שדיני גר קטן שונים משאר דיני גירות.

(ה,1) ואם בית דין קיבלוהו – על אף שסירב לקיים דבר אחד מהתורה, לכאורה נראה שאין זו קבלה, וראה עוד ביאורים וביירושים אות ו', ולענין אם סירב לקבל על עצמו מנהגי הלכה שאינם מעיקר הדין אלא משום מידת חסידות, נראה שאינו מעכב, אך אם סירב לקבל על עצמו איסורים גמורים אפילו רק מדרבנן נראה שמעכב.

לקיים כל מצווה שידע על קיומה, הרי זו קבלה (ו). קבלה בפה בשעה שאנו משוכנעים שאין הוא מתכוון לקיים את המצוות, איננה קבלה ואיננו גר וראה ביאורים וביירושים (ו,1). אם בית דין דיברו עמו על קבלת מצוות ומתוך כך נראה שקיבל, הדבר נחשב לקבלה, אף שלא הצהיר על כך בפירוש [כדין כל שעסק באותו ענין באופן המוכיח שהרי זה כאילו אמר].

גר שקיבל את המצוות שלא בכוונה לקיימם, ואחרי כן

(ו) בגמרא (שבת ס"ח) מבואר, כי גר שנתגייר בין הנכרים, ומשום כך לא ידע את מצוות שבת, בכל זאת נחשב לגר גמור, כיון שאילו היה יודע שצריך לשמור שבת היה מקבל עליו את השבת, לכן נחשב כאילו קיבל. ודנו האחרונים במי שנתגייר אצל ריפורמים, אם אפשר לומר שלמרות שאינו מתכוין לשמור יותר מאשר הריפורמים, אם גם זה נחשב כגר שנתגייר לבין הנכרים, משום שאפשר לומר שהוא סבור שזה מה שחייב יהודי לשמור, ומה ששומרי התורה מקיימים יותר מצוות — אין זו חובה אלא רשות, ועל סמך סברא זו נהגו לסמוך אלה בתי הדינים שגיירו בשעת הצורך גם נשואים לבן זוג ריפורמי, אף שיש להניח שלא יקיים את כל המצוות יתר על בן זוגו היהודי הריפורמי (ראה "אגרות משה" יו"ד ח"א סי' קנז).

(ו,1) ראה "אגרות משה" (יו"ד ח"א סי' קנ"ז) שסובר, שכל שנראה לנו — שאינו מתכוין לגירות אלא לקבל היתר נישואין, שאין זו גירות, וכן דעת אחד מגדולי ההוראה שבירושלים, שכל הגרים האלו אינם גרים כלל, אולם אחרים חששו שמא בשעת הגירות בכל זאת נתכוונו באמת לשם גירות. ואם אמר בפה ובלב לא חשב להתגייר, דן בשו"ת אחיעזר (ח"ג סי' כ"ז) אם שייך בזה הכלל של "דברים שבלב שאינם דברים" או מכיון שהגירות היא בעיקרה דבר שבלב, ואם-כן אין זו גירות, וראה במבוא.

נמלך והחליט לקבל עליו את המצוות באמת, צריך עיון אם צריך לחזור ולקבל מצוות בבית דין בפעם נוספת (ז).

4. **זמן הקבלה:** נכרי שקיבל עליו מצוות, ולאחר מכן עשה את שאר עניני הגירות מילה וטבילה – דיו, ומכל מקום חוזרים ומודיעים לו מקצת מצוות בעת הטבילה, כדי שתהיה קבלת מצוות בעת הגירות ממש (ח) (וראה סע' ז' ס"ק ו').

5. **קבלה על תנאי:** בית דין שקיבל גר רק על תנאי מסויים והגר עבר על התנאי צ"ע אם הגירות בטלה (ט).

(ז) בשולחן ערוך (יו"ד רס"ח י"ב) נאמר על הגרים שנתגיירו לשם אישות: ... "וחוששים לו עד שתתברר צדקתו", לכאורה יש ללמוד מכאן, שגם אם לאחר זמן הוא מקבל בלב שלם – הקבלה החדשה מועילה, שאם לא כן, עדיין יש לחשוש שמא בשעת קבלת המצוות לא היתה קבלתו בלב שלם ורק לאחר מכן חזר וקיבל בלב שלם. אולם יש לדחות ראיה זו ולומר, שאם ראינו אותו מקיים תורה כהלכה, אין סיבה לחשוש שלא קיבל בלב שלם בעת הקבלה.

(ח) רש"י (יבמות מ"ז ב') מבאר, שענין ההודעה הנוספת של המצוות בעת הטבילה – היא משום שבעת הטבילה נהיה לגר, לפיכך צריך שתהיה אז קבלת מצוות, מכל מקום נראה שזה רק לכתחילה וכמו שכתבנו, משום שבגמרא מבואר, שגם אם רק טבלה לנידתה מועילה הטבילה לעשותה גיורת אף שאז לא היתה קבלת מצוות, אבל לדעת הר"ף הסובר שצריך ג' בעת הטבילה וביאר את הגמרא ש"טבלה לנידותה" לא שבזה היא נהיית גיורת אלא שזו הוכחה שבדאי טבלה לגירותה בפני ג' אין ראיה, מכל מקום, גם מדברי הר"ף נראה קצת כדברינו, כיון שלא הזכיר רק בית דין ולא ענין קבלת מצוות בעת הטבילה.

(ט) קבלת בית דין, היא כוללת גם הסכמתם, ואם כן יש לומר, שכשהגר

ו; המילה

1. המילה היא אחד מתנאי הגירות, ואם הוא לא יכול להיות נימול, כגון משום סכנה רפואית אין מקבלים אותו כגר (שו"ת "הר צבי" יו"ד סי' ר"כ), כיון שהערלה מעכבת, אך אם הוא היה חסר אבר המילה די לגיירו בטבילה בלבד וכמו בגירות אשה [ויש מי שסובר שאינו יכול להתגייר כלל].

אם הגר נימול בהיותו נכרי או שנולד נימול, צריך הטפת דם ברית (י), ואם נימול לשם יהדות ולא לשם גירות, נחלקו הפוסקים בדורנו אם צריך לחזור ולהטיף לו דם ברית (יא).

2. זמן המילה: את המילה עושים מיד לאחר שבית דין הסכים לקבלו. ואם מגיירים תינוק אפשר למולו מיד – עוד

עבר על התנאי שהסכמתם מתבטלת, אולם יש מקום לומר, שאין הסכמת בית דין לגירות דומה להסכמה לקנין. ומכל מקום יש קצת ראייה ששייך תנאי בגירות מזה שבית דין של ימינו נחשב כשלוחם של בית דין והרי למדנו כל שישנו בשליחות ישנו בתנאי ואם כן התנאי נקבע בגירות ואם עבר עליו, לכאורה הגירות בטלה וצ"ע.

(י) בהטפת דם ברית יש שני מנהגים, האחד להטיף בראש הגיד בעטרה וכן עיקר המנהג, והשני בצד – בגוף האבר וכדעת החזון איש [וראיתי שיש נוהגים לעשות בשני המקומות (על ידי בקשת מחילה מיוחדת מהנימול)].

(יא) לפי "הר צבי" (יו"ד סי' רי"ט) נראה שאין צריך לחזור ולהטיף, וכן נראה גם מדברי ה"אחיעזר" (ח"ג סי' כ"ז), אולם מדברי ה"אגרות משה" (יו"ד ח"א סי' קכ"ח וכן יו"ד ח"ב סי' קכ"ג) נראה שצריך לחזור ולהטיף דם ברית, וכן הורה למעשה אחד מגדולי ההוראה בירושלים.

לפני שעברו עליו שמונה ימים מיום לידתו [כדין מילת עבד], ויש מקפידים גם בגר קטן למולו ביום השמיני. אין מלין גר לא ביום ה' ולא ביום ו' שמא יסתכן ויהיה צריך לחלל עליו שבת (יב).

3. אופן המילה: את המילה עושים ככל דין מילת ישראל: ביום, ועל ידי מוהל כשר [שומר שבת ומאמין בעיקרי הדת].

כשצריך להרדים את הנימול בכדי למנוע ממנו צער, ראו להרדים את הנימול בהרדמה חלקית בלבד, כדי שיהיה בר דעת בעת המילה, אולם גם בהרדמה מלאה אפשר למולו כיון שמתחילה קיבל את המצוות ברצונו (וראה עוד "יביע אומר" ח"ה סי' כ"ב).

המילה צריכה להיות בפני ג' דיינים, ואם היו רק שנים או שהיו קרובים זה לזה כשר בדיעבד, ויש אומרים שאף עד אחד דיו (יג), ולמעשה יש לנהוג לחזור ולהטיף דם ברית בפני

(יב) זו דעת התשב"ץ (ח"א סי' כ"א). אולם דבר זה צריך ביאור, משום שאם החשש שיצטרך יהודי לחלל שבת, לכאורה כיון שהוא עדיין אינו יהודי הרי אין מחללים עליו שבת, ולכאורה נראה שסובר כדעת ה"ציץ אליעזר" שמחללים עליו שבת, ויש לדחות שכיון שיתכן ויצטרכו לחלל שבת עליו כדי להצילו יעשו כן כיון שעדיין הוא אינו יהודי אם כן הם גורמים לו להסתכן, או שסובר כדעת הרמב"ן שמילה אחר טבילה מועילה ומדובר במקרה כשכבר טבל בתחילה רצ"ע.

(יג) נחלקו הפוסקים אם עדות על גירות היא בגדר עדות של דבר שבערוה הטעון שני עדים (דעת הנוב"י), או שאין זה דבר הקשור

שלושה (ראה אגרות משה יו"ד ח"א). וכשמלים גר קטן, יש מי שסובר – שבזה לכל הדעות מעכב שיהיו ג' בעת מילתו, כיון שזה עיקר מעשה הגירות שלו שעושים על פי בית דין (דגמ"ר).

4. הברכה: נוהגים לברך: "אשר קדשנו במצוותיו וציוונו על המילה", (פת"ש יו"ד רס"ז ס, ב) (ויש אומרים שיש לברך "אשר קדשנו במצוותיו וציוונו למול את הגרים שו"ע יו"ד רס"ח ה'), ואחר לוקח כוס ומברך עליו: "אשר קדשנו במצוותיו וציוונו למול את הגרים ולהטיף מהם דם ברית, שאלמלא דם ברית לא נתקיימו שמים וארץ, שנאמר: 'אם לא בריתי יומם ולילה חוקות שמים וארץ לא שמתי' ברוך אתה ה' כורת הברית", וגם בגר קטן מברכים, ואין חוששין שמא בגדלותו ימלך וימחה על כך.

את השם נותנים לאחר הטבילה, ואם היה קטן מאד [שזמן הטבילה הראוי לו הוא בערך מגיל שנתיים] וקשה להם להמתין בנתינת השם כל כך, יכולים לתת לו את השם בשעת המילה, ואומרים: ויקרא שמו בלא "בישראל", ומתפללים עליו: "שיזכה להכנס לקדושת ישראל ולתורה ולחופה ולמעשים טובים". (כשהילד מאומץ אפשר לקרותו על שם מאמציו, אגרות משה יו"ד ח"א קס"ט).

לכללי דבר שבערוה (ראה אגרות משה יו"ד ח"ב סי' קכ"ז). אולם במקום שהיה ידוע שאדם זה אינו יהודי, אף אם אין גירות בכלל דבר שבערוה, מכל מקום במקרה זה צריך שני עדים, כיון שעד אחד אינו נאמן נגד חזקה קודמת.

גר שנימול ועושים לו הטפת דם ברית אין מברכים על הטפת דם ברית.

5. מילת נכרי שלא לשם גירות: נכרים הרוצים למול את עצמם לצורך רפואה, מותר למולן כשזה בתשלום, או כשיש בזה משום דרכי שלום, או לצורך תועלת אחרת כמו מטרת לימוד מילה וכו'. למול נכרים שעושים זאת לשם מצוה כמו המוסלמים יש אופנים שמותר, ויש אופנים שאין לעשות זאת, ואף שיש מתירין בכל אופן המחמיר תבוא עליו ברכה ("יביע אומר" ח"ב סי' י"ט).

ז; הטבילה

1. הטבילה היא השלב הגומר את הגירות (יד), ולכן מיד לאחר שהמילה נתרפאה, מטבילין את הגר. [לדעת הרמב"ן גם טבילה שהיתה לפני המילה מועילה, אבל אין נוהגים כדבריו, ואם טבל לפני המילה צריך לחזור ולטבול עוד הפעם לאחר המילה].

הטבילה צריכה להיות בפני בית דין, היינו שהבית דין רואים ואף נמצאים באותו חדר שבו טובלים (ראה אגרות משה יו"ד ח"ב סי' קכ"ז) וגם כשאשה מתגיירת צריך שיהיו שם ג' דיינים שיראו את הטבילה, ולכן היא טובלת כשהיא לבושה חלוק רחב שאינו מהודק המאפשר למים לחדור לכל

(יד) לדעת הרמב"ן, שבדיעבד כשרה גם טבילה שנעשתה לפני המילה, אין הטבילה גומרת את הגירות אלא היא חלק ממעשי הגירות.

מדריך לגר

מקום בגופה. כמו כן צריך שהטבילה תהיה ביום ובדיעבד כשרה בלילה (שו"ע).

בשעת הטבילה חוזרים ומודיעים לו שוב מקצת מצוות, ומלמדים אותו עיקרי הדת ומצוות שבת, ולאשה אומרים שתהיה זהירה בנדה ובהדלקת הנר.

כיון שהטבילה צריכה להיות בפני בית דין אין מטבילין את הגר בשבת.

אשה בהריון צריכה להודיע זאת לדיינים, כדי שהגירות תחול גם על העובר (דגמ"ר), והערוה"ש סובר שאין צריך.

2. טבילה זו צריכה להיות ככל דיני טבילה של תורה, היינו שיטבול במקוה כשרה לטבילת אשה נדה, וכן צריך להסיר כל חציצה כמבואר בשו"ע יו"ד קצ"ה, היינו שצריך להתרחץ לפני כן בחמין ולסרק כל שער שבגוף שלא יהיה סבוך וקשור, וכן צריך גזיזת הצפרניים וניקוי השיניים וכדומה.

יש נוהגים לגלח את השערות לפני הטבילה, ויש מפרשים שזה מדין חציצה ורק במקום שיש בו חשש חציצה ולכן כשסירק היטב את שערותיו דיו. ואחרים לומדים שזה משום שהמצורע מגלח כל שער מטומאתו לכן ראוי לנהוג כן גם כשפורש מטומאת עבודה זרה, ולפי זה צריך לגלח כל שער גופו, [ויש שנהגו לגלח כל שער הראש בלבד, ומנהג זה אינו עולה לא לפי הטעם הראשון ולא לפי הטעם האחרון וצ"ע].

3. הברכה: אחרי הטבילה הוא מברך "אשר קדשנו

במצוותיו וציוונו על הטבילה" (טו) וכן מברך ברכת "שהחיינו", טוב שיהיה לו פרי חדש לפניו, כיון שאחרים סוברים שאין לברך שהחיינו. כשמטבילים גר קטן שאינו יודע לברך, אין מברכים כיון שהטובל עצמו צריך לברך ולא המטביל אותו.

4. קריאת שם: אחר הטבילה קוראים לגר שם חדש (ראה סע' ח'), ואומרים את התפילה הנאמרת בעת ברית מילה בשעת קריאת השם, וקוראים לו פלוני בן אברהם אבינו [וכשהוא בן מאומץ אפשר לקרוא לו על שם אביו מאמצו ("אגרות משה"), ומדלגים מ"ישמח האב עד ציוה אותו א-להים", ויאמר: "הודו לה' כי טוב כי לעולם חסדו, פלוני הקטן גדול יהיה ויכנס לתורה ולחופה ולמעשים טובים" (אגרות משה יו"ד ח"א סי' קסא-ב)].

ח; קריאת שם הגר

1. **קריאת שם חדש:** נהגו לקרוא לגר שם חדש, ואפילו אם היה לו בנכריותו שם עברי כמו עמנואל דוד וכדומה, [ואם הגר מתקשה בהחלפת שמו שהורגל בילדותו, רשאי שלא להחליפו, אולם אם היה לו שם נכרי אין ראוי להשאר בו].

2. **השם:** אין שם מוגדר לגר ורשאי לבחור כל שם שירצה.

(טו) יש נשים נוהגות שהן טובלות לנדתן הן טובלות תחילה ולאחר מכן הן מברכות את הברכה ושוב טובלות כדי שיהיה כעין עובר לעשייתן, ויש להסתפק אם גם בטבילת גירות ראוי שיטבול שוב אחר הברכה, היות וגירות אין שום אפשרות לברך קודם הטבילה, אם כן אין כאן צורך בטבילה שלאחר הברכה.

(יש שהיו רגילים לקרוא לו בשם אברהם, אחרים בשם עובדיה שהיה גר, או עקיבא שהיה בן גרים, ואין בזה מנהגים קבועים).

וקוראים לו: "פלוגי בן אברהם אבינו" וכן לגיורת, ולא קוראים לה "בת שרה" (טז), וכשהיה בן מאומץ אפשר לקרוא לו על שם מאמצו ראה סע' ז'.

3. זמן הקריאה: קוראים לו בשם חדש מיד, וכן כשמגיירים קטנה, ואין ממתנינים ליום הקריאה בתורה. (קטן שנתגייר על דעת בית דין ורוצים לקרוא לו בעת המילה ראה סע' ז').

מי שנשא נכרית ורוצה ליתן שם לבתו שנולדה מהנכרית בבית כנסת נוזפים בו על כך.

ט; מנהגים של אחר הגירות

1. עידוד הגר: טבל ועלה אומרים לו דברים טובים ונכונים: "אשריך במי נדבקת במי שאמר והיה העולם, שלא נברא העולם אלא בשביל ישראל ולא נקראו בנים למקום אלא ישראל, ואין חביבין לפני המקום אלא ישראל, כל אותם דברים שדברנו לך (לדחות אותך שלא תתגייר) לא אמרנו לך אלא להרבות שכרך" (מסכת גרים פ"א, ברכ"י יו"ד רס"ח).

2. עשיית סעודת הודיה: יש מי שמקפיד על כך שלא

(טז) כשעושים מי שבירך לחולה ר"ל, אין מזכירין אלא "בן אברהם" או "בת אברהם" ולא בת שרה.

לעשות סעודת הודיה על שזכה להתגייר משום שראה בזה חידוש מנהג שאינו מוזכר בפוסקים, ולכאורה היה נראה שראוי לעשות סעודה והיא אף סעודת מצווה, כמו שעושים למי שנכנס למצוות בעת שנהיה גדול וצ"ע.

י; חזרה מגירות

1. מי שנתגייר בשביל סיבה מסויימת, כגון עבור נישואין וחזר בו בן / בת הזוג, באגרות משה (יו"ד ח"ב סי' קכ"ד) דן לומר, שאף על פי שבטלה הסיבה שעבורה נתגייר אין כאן אומדנא ברורה לומר שזה מקח טעות. ועוד דן שם, שאין זה דבר ברור ששייך בגירות תנאי לבטל את הגירות, עיי"ש.

2. בית דין שגייר על תנאי והמתגייר היפר את התנאי, יש סוברים שהגירות בטלה, וראה ביאורים ובירורים אות ט'.

3. גר שנתגייר ולאחר מכן חזר בו, אין חזרתו חזרה ודינו כישראל מומר, ואם חזרתו היתה מחמת אונס משום שרצו להורגו עקב התגיירותו וכדומה, נחשב לישראל לכל דבר כיון שהוא אנוס.

יא; נאמנות על גירות

1. מי שבא ואמר גר אני שנתגיירתי בבית דין כהלכה, אף שמעיקר הדין, אם לא היה ידוע לנו שאדם זה היה נכרי, ואם כן הפה שאסר הוא הפה שהתיר ונאמן על כך, מכל מקום בימינו אין סומכים על דבריו ומבקשים אישור מבית הדין שנתגייר לפניו, או שעושים שוב גיור לחומרא, משום

שהרמב"ם אומר שהנאמנות של הגר אינה רק בארץ ישראל ולא בחו"ל, ולכן נהגו שכל מי שבא מחו"ל צריך להוכיח גירותו.

2. מי שהוחזק כנכרי ובא ואמר שנתגייר בבית דין פלוני, אינו נאמן אלא בעדים, או יטבול בפנינו, ואם נהג בקיום המצוות כישראל הרי הוא בחזקת ישראל, אבל אין משיאין לו אשה עד שיביא עדים או יטבול בפנינו (שו"ע).

3. אדם שהוחזק כיהודי ואמר שהוא היה נכרי שהתגייר בינו לבין עצמו (שאו אין הגירות מועילה) נאמן על עצמו – לאסור את עצמו בישראלית [וכן שלא יסמכו עליו לעדות באיסורין ובשאר דברים, וכן לא לצירוף למנין וכדומה]. אבל אינו נאמן על בניו שנולדו לו כבר להחשיבם כבן נכרי.

יב; גירות קטן

1. גר קטן מגיירין אותו על דעת בית דין, באם אביו מבקש לגיירו [אביו ישראל ואמו נכרית אף שמדין תורה אין אביו נחשב כאביו לענין קורבה מכל מקום לגבי זה נחשב כאביו ("אגרות משה" יו"ד ח"ב סי' קנ"ח)].

אם אין לו אב (ומסתבר שאם אביו עזב אותו והוא גדל אצל אמו, הרי הוא כיתום מאב) אמו יכולה להביאו לגיור, ויש אומרים שגם קטן לבדו יכול לבקש גיור [ומסתבר שהיינו כשאינו גדל אצל הוריו הנכרים]. קטן נחשב עד גיל בר מצווה בישראל, ואף שיש אומרים שאצל נכרי הגדלות היא לפי הבגרות השכלית ולא לפי השנים, כיון שלאחר הגירות הוא

יהיה יהודי לכן אינו נחשב גדול לפני גיל בר מצווה.

הבית דין מגיירין את הקטן, כיון שזכות היא לאדם להיות יהודי, אבל אם הוא יהיה מצוי במשפחה שאינה שומרת מצוות אין זו זכות לו (אגרות משה יו"ד ח"א סי' קנ"ח).

2. אימוץ ילד נכרי: לכתחילה, אין לאמץ ילד נכרי על מנת לגיירו, משום שאין להכניס גרים בישראל אלא רק מי שבא להתגייר מרצונו (אגרות משה יו"ד ח"א קס"ב), אבל בן של יהודי מנכריה כשהם שומרים תורה, בזה נהגו לגיירו. מי שאימץ בן נכרי וגיירו בבית דין, אינו רשאי לחזור מהאימוץ כיון שעל ידי כך יחזור הילד לגיותו ("חוקת הגר").

3. גיורת שנתגיירה בעת שהיתה בהריון: הוולד נחשב כישראל [ואם בית דין לא ידעו שהיתה בהריון, ראה במבוא], ונחלקו הראשונים אם הילד הוא יהודי גמור, או שהוא גר, ראה במבוא (יז).

4. גר קטן שנתגייר על דעת בית דין יכול למחות כשיגדל, וכשהוא מוחה בגירות הוא חוזר להיות נכרי בין לקולא ובין לחומרא, ואם גדל שעה אחת ולא מחה [כשידע שיכול למחות ולא מחה], שוב אינו יכול למחות, [ויש אומרים, שכל שלא נהג כיהודי בגדלותו עדיין יכול למחות (ראה שו"ת "חמרת שלמה" סי' ל"ב), ויש אומרים שיש לו לקבל מצוות בגדלותו (ראה שטמ"ק כתובות י"א)].

(יז) שאם אין עובר ירך אמו לדעת הרמב"ן הגירות נגמרת בעת המילה, ואם היא בת היא נגמרת בטבילת האם, וראה עוד במבוא.

מדריך לגר

[לדעת ה"חתם סופר" (שו"ת יו"ד סי' רנ"ג) גר שנתגייר עם אביו, אינו יכול לחזור בו, כיון שהיא זכות גמורה לו]. כיון שגר קטן יכול למחות, צריך להודיע לו בעת גדלותו שהוא גר ושיכול למחות ואין משיאין לו אשה בלא זה, שמא ימחה בשיוודע לו ונמצא שהיה נכרי למפרע, ראה במבוא.

פרק ד'

דינים שונים הנוהגים בגרים

א. קשר הגר אל קרוביו הנכרים ואלו שנתגיירו עמו

מהתורה, גר שנתגייר כקטן שנולד דמי, ויתר על כן, הגר אין לו שום קשר אל הקרובים שלו שלפני הגירות, בין שנשארו נכרים ובין שנתגיירו עמו, ויש לו רק קרובים מהזמן שלאחר הגירות היינו בנים שנולדו לו אחר גירותו, וכמה וכמה הלכות נובעות מכלל זה. ומכל מקום כדי שלא יאמרו באנו מקדושה חמורה לקדושה קלה, לכן נוהג בגרים איסור עריות בקרוביו מהאם, בכל אותם הדברים שהיה אסור בהם בהיותו נכרי.

הורתו שלא בקדושה ולידתו בקדושה [היינו ולד אשה שנתגיירה כשהיא מעוברת] הוא קרוב לאמו, מלבד לדעת הסוברים שעובר לאו ירך אמו (ראה שו"ת "הר צבי" יו"ד סי' רכ"ג).

כאן נביא כמה דינים של הגר כלפי קרוביו.

1. **דין כיבוד אב ואם:** אף שנכרי פטור ממצוות כיבוד אב ואם, מכל מקום הוא חייב לכבדן משום שצריך לנהוג במידות טובות, וכמו שחייב בזה גם הנכרי כלפי הוריו כמו כן גם הגר חייב בזה ("אגרות משה" יו"ד ח"ב סי' ק"ל), וחייב הגר לנהוג

מדריך לגר

כלפיהם רק בכל מה שחייבים משום הכרת הטוב. כאשר הוריו הנכרים רוצים שיבקר אותם או כשהם רוצים לראות את נכדיהם, חייב הגר לעשות נחת רוח להם מדין חיוב הכרת הטוב, ואף שהגר צריך לשמור מרחק מקרוביו לבל יושפע מהם, מכל מקום, מה שחייבים מדין הכרת הטוב חייב גם הוא.

2. קשר אל קרוביו: כל שחייב אדם משום דרכי שלום חייב הגר לקרוביו, לכן התכתבות, או תפילה על קרובו הנכרי החולה, חייב הגר לנהוג כלפיהם במידת דרכי שלום, וראוי לו להתיעץ עם אדם גדול לגבי מידת הקשר שראוי שיהיה עמהם וכמה יתרחק מהם.

3. איסור יחוד: ישנם קרובים שמותר ליהודי להתייחד עמהם, האם גם הגר רשאי להתייחד עם קרוביו הנכרים או עם אלו שנתגיירו עמו, יש אומרים שכיון שמצד הדין הם אינם קרוביו לכן אין היתר של יחוד עמהם, אולם אחד מגדולי ההוראה בירושלים פסק, שאין הבדל בזה בין יהודי לבין נכרי, שכל שהוא קרוב שמותר ליהודי להתייחד עמו גם בגר מותר.

4. אלו קרובות אסורות בנישואין לגר: אף שמהתורה אין קרובותיו אסורות לו כיון שהוא כקטן שנולד דמי, מכל מקום מדרבנן אסורות עליו קרובי-האם: אמו, בתו, נכדתו מבתו, דודותיו אחיות אביו או אחיות אמו כשהם אחיות מהאם. היה נשוי אשה ובתה מוציא אחת ומקיים אחת, אבל אם היה נשוי אחת מהם ומתה — מותר לו לשאת את אמה או בתה אחר מותה. נשוי שתי אחיות מהאם מוציא אחת.

5. דיני ירושה: מהתורה אין גר יורש את קרוביו הנכרים, אבל חכמים חששו שמא יחזור לסורו כדי לקבל חלק בירושת קרוביו הנכרים, לכן תיקנו לו דין ירושה מדרבנן.

מי שחייב כסף לאבי הגר ומת האב, אינו חייב להחזיר את החוב לבנו הגר, ואם החזיר אין רוח חכמים נוח הימנו [היינו שלא מחזיקים לו טובה, אך אין מקפידין עליו, ויש סוברים שאף יש קפיידא בדבר והכל תלוי בפירוש דלהלן]: יש אומרים שגר שהורתו שלא בקדושה ולידתו בקדושה, לא יחזיר לו את החוב שמא יחשבו אותו לישראל גמור, ויש מפרשים להיפך, שלגר שנתגייר עם בניו, להם אין צריך אבל אם היה הורתו בקדושה יחזיר. גר שנתגייר עם בניו, אין דין ירושת בכור נוהגת בבניו, כמו כן, אם נולדו לו בנים בגיותו ולא נתגיירו עמו, ונולדו לו בנים אחר שנתגייר, אין לבן הראשון שנולד ביהדות דין בכור.

6. דין עדות בקרובים: אף שנהגו כמה דיני קורבה בגר מדרבנן, מכל מקום גר שמתגייר כשר לעדות על קרוביו שנתגיירו עמו, משום שעדות היא ענין של בית דין, והם יודעים את ההלכה שגר שנתגייר כקטן שנולד ולכן אין חשש תקלה אצל בית דין.

7. גר שהיו לו בנים בנכריותו ונתגייר, אינו צריך לקיים מצוות פרו ורבו, ונחלקו הפוסקים אם זה אמור רק כשנתגיירו בניו עמו או אף אם לא נתגיירו (מ"מ ומהרי"ל), ובשו"ע (אבן העזר א' ז') פסק שקיים את המצוה רק כשנתגיירו עמו.

8. אבלות: אין גר מתאבל על קרוביו, מכל מקום ביום

ראשון, יש אומרים שמתאבל לפי הדעות שאבלות יום ראשון מהתורה. מי שגייר גר ומת, הגר מתאבל עליו כדין רבו יום אחד, ולכן מאמץ בן נכרי וגיירו מתאבל על האב מאמצו כעל רבו.

ב; גר שנתגייר כיצד עליו לנהוג במנהגי העדות

כאשר גר מתגייר, אין עליו שום דין של מנהג עדה מסויימת, ואף שנתגייר בבית דין של עדה מסויימת, ויכול לנהוג כפי מנהגי איזו עדה שירצה, וכשיקבע לעצמו את מנהג העדה שבחר להיות כמותה אז צריך לנהוג בין לקולא ובין לחומרא כפי מנהגי אותה עדה שקיבל על עצמו לנהוג כמותה, ואם רוצה לשנות ישאל לחכם (יח), כל זה כשהוא התגייר במקום שיש כמה עדות, אולם אם נתגייר במקום שיש בו רק עדה אחת, צריך לנהוג כבני אותה עדה (יט) לענין נוסח התפילה ומנהגי הלכה, וגם כאשר ילך למקום אחר שיש בו

(יח) אדם השייך לעדה הנוהגת בדרך מסויימת בהלכה, עליו להמשיך לנהוג כן מדין "אל תטוש תורת אמך", אלא אם כן עבר למקום מגורים שבו קיימים רק בני עדה אחת שאז הוא נוהג כבני מקומו, אולם גר שאין לו מנהג אבות ומנהגיו הם רק משום שקיבל עליו מנהג עדה מסויימת מתוך הקהלות שבמקום, יש לדון ולומר שאצלו אין שייך לומר "אל תטוש", לעומת זאת כיון שכבר חלו עליו מנהגי קהלה מסויימת, יש לומר שגם בזה שייך כללי "אל תטוש".

(יט) וגם בארץ ישראל, ויש מי שסובר שארץ ישראל היא מקומו של מרן הבית יוסף, ויש לדון אם לפי זה כל המתגייר בארץ ישראל — נהפך להיות כספרדי, משום שלדעתו עליו לנהוג בו כדעת מרן הבית יוסף.

כמה עדות, ימשיך במנהג שהחל בו בעת קבלתו את המצוות.

ג; עניני תפילה

1. באיזה נוסח יתפלל הגר: אם אשכנז ספרד תימן וכדומה, ראה סעיף ב'.

2. נוסח התפילה במקום שנאמר בו לשונות על ישראל: הגר יכול לומר בתפילה כל נוסח שנאמר בו לשונות על ישראל, כמו "אלוקינו ואלוקי אבותינו", "שעשה ניסים לאבותינו", ובברכת המזון "שהנחלת לאבותינו", ואם רצה לומר "שעשה ניסים לישראל", או "שהנחלת לישראל" רשאי (שו"ת הרמב"ם מובא סוף הרמב"ם הוצאת אל המקורות, מדע סי' ו').

הגר יכול להיות ש"צ להתפלל לפני הציבור (או"ח סי' נ"ג סעי' י"ט), וכן יכול לזמן בברכת המזון (או"ח קצ"ט ד'), ושלא כדעת מי שסובר שאין הגר מזמן — כיון שאינו יכול לומר בברכת המזון "שהנחלת לאבותינו".

3. ברכת "שלא עשני גוי": הגר אינו יכול לברך "שלא עשני גוי", ויש סוברים שיברך "שעשני גר", ואחרים חולקים וסוברים שאין לברך "שעשני גר" כיון שהוא דבר שנעשה בבחירתו של הגר (מ"ב סי' מ"ו ס"ק י"ח), ויש סוברים שמברך "שלא עשני גוי" (מג"א סי' מ"ו), וספק ברכות להקל לכן יברך בלא שם ומלכות "שלא עשני גוי" (כה"ח מ"ו ס"ק ל"ז), ואם לידתו בקדושה יכול לברך, ויש חולקים גם בזה (כה"ח שם).

ד ; עניני אישות

1. גר שנתגייר עם אשתו, או יהודי הנשוי לנכריה שנתגיירה: א. צריך לפרוש ממנה שלושה חדשים אפילו היתה זקנה (כ), כדי לדעת באם יוולדו להם בנים – מאיזו תקופה הילדים אם הם מלפני הגירות או מלאחריה. ואם היתה מעוברת אין צריכים פרישה ("אגרות משה" יו"ד ח"א סי' קס"א). ואם פירשו מתחילה לצורך הגירות, יש מתירים להם שלא לפרוש פעם נוספת כיון שכבר פרשו, ולמעשה בתי הדין בירושלים לא הקלו בזה.

ב. צריך לקדשה בברכה ובברכות הנישואין.

ג. חיובי הכתובה שנתחייב לה לפני הגירות נשארו בתוקף, אך לא עיקר כתובה, ויש לה רק ככתובת אלמנה.

2. גוי שחי עם אשת איש יהודיה, ונתגייר לאחר שנתגרשה מבעלה: מותר לו לשאתה (כיון שהוא כקטן שנולד דמי).

3. נישואין עם גיורת: א. מעלת נישואין עם ישראל לעומת גר: בגמרא (הוריות י"ג) נאמר הכל רצין אחר הגיורת (ומהרש"א פירש מאשר אחר ישראלית), וכן מצינו שחז"ל נשאו גיורות כמו רבי עקיבא, ומאידך מצאנו שרב פפא ציוה לבניו שלא ישאו גיורת, ובחז"ל יש שנמנעו מלשאת בן

(כ) ונראה דאין סומכים על בדיקות רפואיות אם היא בהריון או לא, אף שבימינו אפשר לבדוק את הדבר בצורה כמעט ודאית, וצ"ע.

ישראלית מנכרי, כיון שאין שכינה שורה אלא על משפחות מיוחסות שבישראל (ראה קידושין ע, ב) וכן נאמר (סנהדרין צד, א): "גיורא עד עשר דורות לא תבזי ארמאי בפניו", ובדורות המאוחרים יש שהיו נמנעים אפילו רק כשהיו צאצאי גרים מעורבים במשפחה. אולם אין לאדם צורך לומר כשמציעים לו שידוך, שהוא ממשפחת גרים (גמרא יבמות וראה "קהלות יעקב" ליקוטים).

ב. **הבטיח לנכרית שאם תתגייר ישאנה:** אף שיש אומרים שעדיף שלא ישאנה כיון שהדבר גורם לחשד שנתגיירה רק בגלל זה (ראה שו"ת "דברי חיים" אבהע"ז ח"ב סי' ל"ו, ו"שואל ומשיב" ח"ג סי' ל"ו), אולם בספר אגרות משה (יו"ד ח"ב סי' קכ"ד) כתב שהיות והבטיחה על כך צריך לישאנה משום איסור הונאת הגר. במקום שיש חשד שנתגיירה עבור נישואין שהדין הוא שאין לשאת, מכל מקום, כשיש חשש תקלה, כגון שאם לא יתירו לו לשאתה, הוא עלול להמיר דתו כדי לשאתה אז מגיירים אותה על מנת כן (ראה שו"ת הרמב"ם פאר הדור סי' קל"ב, ושו"ת טוטו"ד מהד"ק סי' ל', וכן דעת האחיעזר ח"ג סי' כ"ו—כ"ח), ואם היו נשואין כבר בנישואין אזרחיים מקילים יותר, ראה לעיל ובמבוא.

4. **כתובת גרים:** בכתובת גרים כותבים "גיורתא דא". וכן אם היה הבעל גר, כותבים בן אברהם אבינו. לא היו יודעים שהוא גר ולא כתבו אברהם אבינו, בכל זאת הכתובה כשרה, כיון שבשם זה הוחזק במקומו. כתובתה של הגיורת היא מנה גם כשהיא בתולה (וראה אגרות משה יו"ד ח"א סי' קנ"ט).

5. **ימי השמחה:** גר שנתגייר והיה כבר נשוי נכרית,

ועכשיו בגירותו נשא אלמנה, אין נוהגין שמחה אלא יום אחד, כדין אלמן ואלמנה. לא היה נשוי דינו כבחור. גיורת נחשבת כאלמנה אף שלא היתה נשואה, ואם היתה בתולה נחלקו הפוסקים אם מברכים יום אחד או שבעה ימים, והמברך כל שבעה יש לו על מה לסמוך.

ה; דינים בעניני ממונות

1. נכרי שאבד אבידה ומצאה ישראל: אינו צריך להשיב לו אפילו אם נתגייר, וכן נכרי שמצא מציאה של ישראל אינו צריך להשיבה לבעליה, ואם נתגייר לפני שבעלי האבידה נתייאשו, הדבר שנוי במחלוקת פוסקים (כא).

2. גר שגנב לפני שנתגייר: חייב לשלם (ספ"ח אות תרצ"א), ויש אומרים שאינו חייב כיון שאין הנכרי בדין השבה.

3. נכרי שהלווה לישראל בריבית ונתגייר: אם זקפה בחוב, משלמים לו את כל החוב כולל הריבית. ואם לא זקפה בחוב מה שנתחייב לפני הגירות משלם, ומה שנתחייב אחר הגירות לא משלם. גוי שלווה מישראל ונתגייר — אם זקף את החוב

(כא) אם יהודי איבד ונכרי מצא, יש לומר שכל זמן שלא נתייאש הישראל ממנה — האבידה שייכת לבעליה, ואם כן כשנתגייר לפני שנתיאשו הבעלים, הרי יש בידו אבידת ישראל וחייב להשיבה כאילו מצאה עתה. ויש מי שאומר שכל אבידה שאין חייב להשיבה זוכה בה המוצא, וכשם שנחלקו הדעות באבדת נכרי לפני יאוש אם זוכה בה המוצא או לא, ולדעה זו כבר זכה בה בהיותו נכרי.

משלם גם את הריבית, ואם לא זקף בכל זאת משלם את הריבית כדי שלא יאמרו שבשביל זה נתגייר, ויש אומרים שכל זה רק במה שנתחייב לפני הגירות, כיון שהריבית שעלתה בחובו אחר הגירות הרי זה ריבית האסורה מהתורה (ראה יו"ד סי' קע"א א').

4. נכרי שנתגייר והיתה לו עיסה נילושה, פטור מחלה. כמו כן, אם היתה לו בהמה שנשחטה אפילו על ידי שוחט ישראל פטור ממתנות כהונה, ואם ספק מתי נתגייר, פטור בעניני הממונות מלתת לכהן אבל מן העיסה צריך להפריש חלה מספק.

ו; גר שנתגייר לגבי דין הכלים שלו

1. הנכרי שנתגייר – כליו צריכים הגעלה משום שנתבשל בהם דברים אסורים, ואין הנכרי נאמן לומר שהשגיח לבשל רק דברים כשרים, כיון שיש להניח שבהיותו גוי לא השגיח על כך כראוי, וכן משום שהאוכל שנתבשל בכלים הרי הוא בישול נכרים.

2. טבילת כלים: הנכרי שהתגייר, כליו שהיו שלו בהיותו נכרי טעונים טבילה, אבל לא יברך כיון שיש ספק בדבר (שו"ת מהרי"א הלוי), וטוב להטביל עם כלי הטעון טבילה ודאית, ויברך על הכל.

ז; תפקידי שררה לגר

1. אין ממנים בתפקיד של שררה על ישראל אלא מי שאחד מהוריו הוא ישראלי [ואף בן גרים בכלל האיסור]. ולכן

אין ממנים גר — להיות מפקד בצבא על יהודים, ראש עיר, ראש ממשלה, שר [חבר כנסת (כב)], וצ"ע אם מעיקר הדין יש לגוי זכות בחירה לעיריה או לכנסת (כג). ואין ממנים את הגר להיות דיין, אך להיות מורה הוראה יכול הוא להיות, אבל להתמנות לרב קהלה או לראש ישיבה, הדבר צריך עיון (כד), ואם אין כמוהו בישראל ממנים אותו, ואם אביו מישראל ממנים גם למלך ויש חולקים (כה).

(כב) אף שאין זה תפקיד קבוע כיון שכל כמה שנים צריך להבחר מחדש, ואף שיש מי שרצה לחדש שכל מינוי שאינו עובר בירושה אינו בכלל שררה, לא נראה כדבריו. גבאי בית כנסת או חבר בוועד בית צ"ע אם זו שררה.

(כג) בימינו שאין מקפידים על דינים אלו בבחירות, נראה שסיבת הדבר, היות והחילוניים מנהלים את הבחירות ואינם שואלים להלכה, אולם השאלה היא למקרה שהכל יעשה כתורה, והנה כידוע הרבה רבנים אסרו בחירת נשים לכנסת, משמע שסברו שגם הבחירה כשלעצמה זה כעין שררה, ואם כן גם הגר לא יבקר, אולם, יתכן ובעיקר אסרו לא משום תפקיד שררה אלא משום צניעות, וצריך עיון.

(כד) ענין דיין שהוא נחשב לשררה זאת מכיון שיכול לכופ, אבל ראש ישיבה הוא ראש מוסד לימודי ואינו בעל שררה על ציבור, ורק מי שבא ללמוד במוסד שלו הוא כפוף לו, ואם כן יש לומר שאין זו שררה, אך ראש ישיבה של מקום חשוב ומפורסם, הרי הוא דבר נכבד דינו כשררה (מגדולי ההוראה בירושלים). אבל רב שיש לו סמכות לכופ ואינו ממונה רק לפסוק למי ששואל, זו היא שררה, ואפילו משגיח כשרות שכפופים למרותו, הרי זה נחשב כשררה (ראה אגרות משה חו"מ סי' עה).

(כה) שהרי רחבעם היה מלך בישראל ואמו היתה גיורת, ואחרים חולקים

2. להיות ממונה על גרים גם הגר מתמנה, אולם לחליצת גרים אינו כשר דיין גר וצריך שיהיה הדיין מישראל.

ח; נאמנות הגר

הגר נאמן לכל דבר שישראל נאמן עליו, מכל מקום אם הגר נחשד אפילו רק על דבר אחד, איבר את נאמנותו על כל דבר (מסכת גרים מובא בגליון רש"א יו"ד רס"ח ושם תמה מדוע לא הובא דין זה בשאר הפוסקים).

ט; קבורת גר

1. גר שנתגייר כהלכה קוברים אותו יחד עם שאר בני ישראל.

2. גר שמל ולא טבל ראה לעיל (פרק ב' סע' ו'), ואם הקדיש את גופתו לרפואה, בספר חוקת הגר דן להקל בזה.

3. גר שנתגייר גיור ריפורמי בלבד ומת, אין לקבורו בבית קברות של ישראל, ואם המשפחה רוצה לקבורו בתוך בית קברות ישראל ירחיקוהו ח' אמות מקברות ישראל, ואין צריך לריב עמהם על כך, ואם המשפחה רוצה להקבר על ידו מבלי להרחיק — אינו צריך למחות בהם, אבל אין לקבור גר זה ליד מי שכבר מת, אלא בריחוק ח' אמות (ראה אגרות משה יו"ד ח"א סי' ק"ס).

ואומרים ששונה דין מלך שירש את מלכותו, שהוא ראוי להיות מלך גם אם רק אביו מישראל, לבין מי שצריך להתמנות כמלך שהוא צריך שיהיה גם אמו מישראל.

מדריך לגר

4. כשאומרים תפילת "א—ל מלא רחמים" על גר אומרים תחת כנפי השכינה (ואצל ישראל מלידה אומרים על כנפי השכינה) (של"ה קנ"ז, א).

י; קיום מצווה על ידי אחר

יש אומרים שאין דין ערבות על גרים, לפיכך אם אדם כבר קיים את המצווה אינו יכול להוציא את הגר כיון שאין לו דין ערבות על הגר. כגון בקידוש בליל שבת כאשר כבר התפלל והגר עדיין לא, או בתקיעת שופר וכדומה (ראה קובץ שיעורים ביצה ל').

פרק ה'

מצוות אהבת הגר

1. מצוות לאהוב כל אחד מישראל שנאמר (ויקרא כ'): "ואהבת לרעך כמוך". מצווה נוספת יש בגר "ואהבת את הגר", והשווה הכתוב את אהבתו לאהבת ה'. חיוב זה כולל: "שנזהר שלא נצער אותו בשום דבר אבל נעשה להם טובה ונגמול אותם חסד כפי הראוי".

ונצטוונו גם באיסור מיוחד שלא לצער גר ולא ללחוץ אותו בממון, וגם במקום שאין איסור הונאה בישראל — כגון שהוא נוהג שלא כשורה, מכל מקום בגר אסור.

הגר לענין זה נחשב רק מי שהוא גר צדק, ולא מי שהוא יהודי מלידה אלא שנמצא במקום זר, מכל מקום לדעת בעל ספר החינוך (מצוה תל"א) [משום מידת חסידות (מנ"ח)] יש להזהר בענינים האמורים גם לגבי מי שנמצא במקום זר, שינהגו בו בזהירות יתר — לעודדו ולא לפגוע בו, כיון שמצבו דומה למצב הגר.

בני גר, יש ספק אם דינם לענין זה כגר, שכל זמן שלגבי דין יוחסין דינם כגר גם לגבי מצוות אהבת הגר ואיסור הונאתו כך, או שרק בדור ראשון נאמרו הדברים משום שאז נפשם שפלה.

2. אף שנצטוונו לאהוב את הגר במצווה מיוחדת יתר על

מדריך לגר

ישראל, מכל מקום, כשבאים לפנינו גר לגייר ומומר לקבלו בתשובה, יש להקדים את המומר לגר משום מעשה שהיה שלא קרבו אותו מיד וחזר לסורו.

3. כמו כן במקרה שישנה אפשרות לדאוג רק לאחד, היהודי קודם לגר לגבי הצלה, כמו שנאמר (סוף הוריות): כהן קודם ללוי, לוי קודם לישראל, ישראל קודם לממזר, ממזר קודם לנתין ונתין קודם לגר.

הטעם לחיוב הזהירות המיוחדת בגר

בגמרא (ב"מ נ"ט) נאמר, שהאיסור החמור לפגוע בגר הוא "משום שסורו רע", היינו שיצרו גדול ויש חשש שמא יחזור לסורו כשיפגעו בו, והמצווה לקרבו ולעודדו היא, כדי שיוכל להתמיד בגירותו, וכן משום שהוא סובל יותר, משום שאין לו קרובים וידידים שיגינו עליו (חינוך מ' תל"א), וכן משום שצריך להכיר לו טובה שעזב את אומתו ובא להתחבר אל ישראל (ראה רמב"ם ספר המצוות). לפי זה כל הדינים הללו נאמרו רק כאשר כבר נתגייר, ומכל מקום יש סוברים שבכלל מצוות אהבת הגר נכלל גם לקרבו ולהכניסו תחת כנפי השכינה, ונראה שגם לדעה זו אין החיוב של מצוות אהבת הגר ואיסור הונאה מתחילים, אלא כאשר כבר עבר את תהליך הגיור, אולם לפי טעם החינוך והרמב"ם יש כבר מקום להזהר בזה משום מידת חסידות, גם לפני שנתגייר וצ"ע.

ת.ו.ש.ל.ב.ע.